

ውርጃን ሕጋዊ እናደርጋለን?

መግቢያ፡— “ያልተመረመረን ሕይወት መኖር አይገባም”

ውርጃን አስመልክቶ የሚነሡ ውይይቶችና ክርክሮች እጅግ ውስብስብ እንዲሁም የሞትና የሕይወት ያህል የከበዱ ናቸው። ውስብስብ የሆነበት ምክንያት ውርጃ የሕክምና፣ የሕግ፣ የትምህርት መለኮት፣ የፍልስፍና፣ የማኅበረሰብ ጥናት፣ የፖለቲካ፣ የሥነ ሰብ እንዲሁም የምጣኔ ሀብት ርዕሰ ጉዳዮችን መያዙ፣ ነገሩን እንዲገዝፍ ያደረገው ደግሞ፣ ሰዎች ውርጃን የሚመለከቱበት እይታ የሞትና የሕይወት ያህል ስለሚለያይ ነው—ውርጃ ለአንዳንዶች “የሰብአውያንን ችግር ማቃለያ ፍቱን መድኃኒት” ተደርጎ ሲታይ፣ ለአንዳንዶች ደግሞ “ወንጀል አልባ የሆነን ሰብአዊ ፍጡር የመግደል አሠቃቂ ወንጀል” ተደርጎ ይቆጠራል።

ነገር ግን እውነት ፈላጊ ሰዎችም ሆኑ ክርስቲያኖች፣ ርዕሰ ጉዳዩ ውስብስብና ግዙፍ ነው በሚል ያሻቸውን ወይም በኅብረተ ሰብ ዘንድ ቅብል ነው ብለው የሚያስቡትን መንገድ መከተል የለባቸውም። ታላቁ ፈላስፋ ሶቅራጥስ፣ “ያልተመረመረን ሕይወት መኖር አይገባም” ያለው፣ “ለባውያን ወንቀሃን” (ብልጎና አስተዋይ) የሆኑ የሰው ልጆች እውነቱን ከወሸት፣ ሠናዩን ከእኩይ በመለየት እንጂ፣ እንደ ደመ ነፍሳውያኑ እንስሳት በዋል ፈሰስ መኖር ስለማይገባቸው ነው።

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ “ውርጃ” የሚለውን ቃል የምንጠቀመው፣ ሆን ተብሎ ፅንሰን ለማቋረጥ ሲባል የሚካሄደውን ድርጊት ለማመልከት ነው። ሳይታሰብ ወይም በተለያዩ የተፈጥሮ ምክንያቶች ወዘተ የሚካሄደውን ድርጊት ለማሳየት ግን “ጭንገፋ” የሚለውን ቃል እንጂ፣ ውርጃ የሚለውን ቃል አንጠቀምም። ይህ ጽሑፍ ትኩረት የሚያደርገው፣ ሆን ተብሎ ስለሚካሄድ ፅንሰን የማቋረጥ ድርጊት እንጂ ስለ ጭንገፋ አይደለም።

ታሪካዊና ሕጋዊ ዳራ

በጥንቱ ዓለም ውርጃ የተለመደና የሚዘወተር ልማድ የመሆኑን ያህል በጽኑ የሚከሰንም ድርጊት ነበር¹። ለምሳሌ የጥንት አሶራውያን ውርጃን እንደ ትልቅ ወንጀል ይመለከቱ ነበር²። አንዲት እናት ውርጃን በማካሄድ ላይ እያለች ብትሞት፣ በድኗ እንዲወጋ እንዲሁም እንዳይቀበር ይደረግ ነበር (ይህ የሆነበት ምክንያት የጥንት አሶራውያን ሽልን የሚያስወርዱት በሹል ነገር በመጠንቁል ስለነበር ነው)³። ውርጃም ያካሄደ ሰው የሞት ቅጣት ይበየንበት ነበር። ሱሜራውያንና ኬጢያውያንም ውርጃን መቃወም ብቻ

¹ Charles P. Cozic and Stacey L. Tipp, eds., *Abortion: Opposing Viewpoints* (San Diego: Greengaven Press, 1991), 10.

² Roy B. Zuck, *Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible* (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), 72. ከ Middle Assyrian Laws, Tablet A, law 53; Godfrey Rallies Driver and John C. Miles, *The Assyrian Laws* (Darmstadt: Scientia Verlag Allen, 1975), 115-117 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

³ ዝኒ ከማሁ።

ሳይሆን፤ ውርጃ ያካሄደን ግለሰብ በሞት ይቀጡ ነበር⁴። ውርጃን አስመልክቶ ከወጡት ሕግጋት መካከል በ2737-2696 ዓ.ቅ.ክ በቻይናው ዐፄ ኤን ኑንግ ዘመነ መንግሥት የረቀቀው ሕግ ቀዳማይ እንደ ሆነ ይታመናል⁵። ታላቁ ፈላስፋ አፍላጦን (427-347 ዓ.ቅ.ክ)፤ “በህመም የተፀነሰ ሽል መወለድ የለበትም፤ ከተወለደ ግን የልጁ ቤተሰቦች ልጁን ማስወገድ ይኖርባቸዋል”⁶ የሚል አቋም ነበረው። አርስጣጣሊስም (384-322 ዓ.ቅ.ክ)፤ አካለ ስንኩል ሆነው የተወለዱ ልጆች፤ “ይሞቱ ዘንድ ለአደጋ መጋለጥ አለባቸው”⁷ ይል ነበር። አፍላጦንም ሆነ አርስጣጣሊስ ውርጃን የሚደግፉት፤ “የሕዝብን ቀሩጥር ለመቈጣጠር” እንዲሁም “አካለ ስንኩላን ባይወለዱ ይሻላል” በሚል አስተሳሰብ እንጂ፤ “ሽሉ ሰው አይደለም” የሚለውን እሳቤ መሠረት አድርገው እንዳልሆነ ልብ ይሏል⁸።

የጥንት አይሁዶች ውርጃን በተመለከተ ሁለት የተለያዩ አቋም ነበራቸው። በእስክንድርያ ይኖሩ የነበሩ አይሁድ ውርጃ ኢግብረገባዊ ስለሆነ፤ ውርጃን ያካሄደ ሰው እንደ ፅንሱ ዕድገት እስከ ሞት በሚያደርስ ቅጣት መቀጣት አለበት ሲሉ፤ በፓለስቲና የሚገኙት አይሁድ ግን፤ ሽሉ ሰው ስላልሆነ ውርጃን ማካሄድ ጸያፍ አይደለም የሚል፤ ውርጃን የሚደግፍ አቋም ነበራቸው⁹። ከባቢሎናውያን ምርኮ በኋላ የተዘጋጀው የዕብራውያኑ የትውፊት መጽሐፍ (ታልሙድ)፤ ሽሉ ከፅንሰ ቢወጣ ራሱን ችሎ ያድጋል ከሚባልበት ጊዜ በፊት (viability) ውርጃን ማካሄድ እንደሚቻል እንዲሁም የእናቲቱን ሕይወት ለመታደግ ሲባል የሚካሄድ ውርጃ ስሕተት እንዳልሆነ ይገልጻል¹⁰።

በጥንቱ በዘመን የነበሩ አንዳንድ ሊቃውንትና ተአማኒነት የነበራቸው ጸሐፊዎች፤ ውርጃን በጽኑ የሚከብሩ ነበሩ። ሂፖክራተስ ለሐኪሞች ባዘጋጀው ቃለ መሓላ ላይ፤ “ሴቶች እንዲያስወርዱ ምንም ዐይነት መድኃኒት አልሰጥም”¹¹ የሚል ዐረፍተ ነገር ተካቶበት ነበር። በጥንታዊነቱ የሚታወቀው የሐሙራቢ ሕግ (1728 ዓ.ቅ.ክ) ውርጃን ያወግዛል¹²። በሃያኛው ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የነበረው የአሦር ንጉሥ ቀዳማዊ ቴልጌልቴልፌልሶር ውርጃን ይቃወም ነበር¹³። በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን

⁴ ዝኒ ከማሁ።

⁵ Population Reports (ሐምሌ 1980 ዓ.ም) ገጽ 1-107። John J. Davis ገጽ 131 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው። ይህ ሕግ ስለ ውርጃ ያስተላለፈው ሕግ ምን እንደ ሆነ አልተገለጸም።

⁶ John A. Rasmussen, “Abortion: Historical & Biblical Perspective” Concordia Theological Quarterly 43 (1978): 19። John J. Davis ገጽ 131 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

⁷ ዝኒ ከማሁ።

⁸ Roy B. Zuck, *Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible* (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), 72. ከ Plato Republic 5.9, and Aristotle Politics 7.14.10 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

⁹ M. J. Gorman, *Abortion and the Early Church*. (Downers Grove: Intervarsity, 1982), 14.

¹⁰ Roy B. Zuck, 72 ከ Encyclopedia Judaica, 2:100 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው። ሽሉ ከፅንሰ ቢወጣ ራሱን ችሎ ያድጋል (viability) የሚባልበት ወቅት ምን ያህል ወር እንደ ሆነ በመረጃው ላይ አልተጠቀሰም።

¹¹ John J. Davis ገጽ 131።

¹² Thomas W. Hilgers & Dennis J. Horan, eds. *Abortion & Social Justice* (New York: Sheed & Ward, 1972), 122. John J. Davis ገጽ 131 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

¹³ ዝኒ ከማሁ።

የነበረው አይሁዳዊ ፈላስፋ ፊሎ ዘኢስክንድርያ ውርጃንም ሆነ የተወለደን ልጅ መጣል አጥብቆ ይኩንን ነበር¹⁴።

የጥንት ሮማውያን ቄሳሮች ውርጃን ይኩንኑ ነበር። ሮማውያን የታሪክ ጸሐፊ ሲሰሩ ውርጃ የዘር ሐረግን የሚያቋርጥ ድርጊት ነው የሚል ጠንከራ አቋም ስለነበረው ውርጃን አጥብቆ ይቃወም ነበር¹⁵።

በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ይኖር የነበረው አይሁዳዊው የታሪክ ጸሐፊ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን (Josephus)፣ ውርጃን በመቃወም፣ “ሕጉ፣ [የሙሴ ሕግ] ልጆችን እንድናሳድግና ሴቶች በማስወረድ ዘር እንዳያጠፉ ያዛል፤ ይህን ያደረጉ ሴቶች ሰው ዘሩን እንዳይተካ አድርገዋል እንዲሁም ነፍስ አጥፍተዋልና፤ እንደ ነፍስ ገዳይ ሊፈረድባቸው ይገባል” ሲል ጽፎአል¹⁶።

በሮማውያን ግዛተ ዐፄ ሥር የነበሩት ቀደምት ክርስቲያኖች ውርጃን ይቃወሙ ነበር። በአንደኛውና በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ዲዳኬ ወይም ትምህርተ ሐዋርያት በመባል የሚታወቀው የሥነ ምግባርና የቤተ ክርስቲያን ሥርዐተ አምልኮ መጽሐፍ፣ “አትግደል...ውርጃን አትደግፍ፤ ሕፃናትን አትግደል” (2÷2) ይላል። በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ዐቃቤ ክርስትና አትናጐረስ፣ “ውርጃ ነፍስ ማጥፋት ነው፤ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጠየቃለን የምንል ሰዎች ከሆንን ይህን መሰሉን እኩዳ ነገር እንዴት እንፈጽማለን? በማሕፀን ያለው ሽል ከብት አይደለም። እግዚአብሔር በመግቦቱ የፈጠረው ፍጡር ነው እንጂ!”¹⁷ ይላል። ጠርጦልያኖስ (ተርቱልያን) ውርጃን ሕፃናትን ለጣዖት ከመሠዋት ጋር በማነጻጸር፣ “በማሕፀን የሚገኘውን ሽል እንኳ መግደል የለብንም፤ ምክንያቱም ደም በየአካል ክፍሎቹ ሁሉ ስለሚዘዋወር”¹⁸ ብሎአል። በ314 ዓ.ም ላይ በሦርያና በትንሹ ኢስያ በነበሩት ጳጳሳት የተጠራው የአንካራው ጉባኤ፣ ውርጃን በጽኑ ኩንኖታል¹⁹።

በምዕራብ ከነበሩት ቀደምት የቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል ስል በሆነው ጭንቅላቱና በክርስቲያናዊ ሕይወቱ በቀጥታ አንድ የሚጠቀሰው ቅዱስ አውግስጢኖስ ዘሂጳ፣ ውርጃን በተመለከተ ያለውን መሪ ሐዘን ለዛና ውበት ባለው ጽሑፉ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል²⁰። ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ “ውርጃ ግድያና ኅጢአት ነው፤ ስለሆነም በእግዚአብሔር ዘንድ በቤተ ክርስቲያን በኩል ፍርድን የሚቀበል፣ በአንጻሩ ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ይቅር የሚባል ድርጊት ነው”²¹ ሲል ውርጃን ሰውን ከመግደል ጋር እኩል ያደርገዋል። አምብሮስ ደግሞ ያልተወለደው ሕፃን የእግዚአብሔር የእጅ ሥራ ነው ሲል፣

¹⁴ John A. Rasmussen, “Abortion: Historical & Biblical Perspective”, 19. John J. Davis ገጽ 131 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

¹⁵ Roy B. Zuck, 72 ከ Cícero Pro Cluentio 11.32 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

¹⁶ ዝኒ ከማሁ (በቅንፍ ያለውን አይጨምርም)። Josephus Apion 2.202 ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

¹⁷ Kiropp Lake, *The Apostolic father*. (Cam.Mass.: Harvard, 1912) 14.

¹⁸ John J. Davis ገጽ 131።

¹⁹ ዝኒ ከማሁ።

²⁰ ዝኒ ከማሁ።

²¹ ዝኒ ከማሁ።

ከኤርምያስ 1÷5 በመጥቀስ እግዚአብሔር ለሽሉ እንኳ ያለውን ክብካቤ በመግለጽ፤ ውርጃን ማካሄድ እግዚአብሔርን የማቃለል ምልክት ነው ይላል²²። በክርስቲያናዊ ሕይወቱም ሆነ በማስተማር ጥበቡ እጅግ የሚደነቀው ዮሐንስ አፈወርቅ (John Chrysostom) “ውርጃ ግድያ ነው”²³ የሚል አቋም ነበረው። የበርናባስ ደብዳቤ ውርጃን ይቃወማል²⁴። ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ የጴጥሮስ ራእይ በመባል የሚታወቀውን አቡቀለምሲሳዊ ጽሑፍ በመጥቀስ፤ “ዕንስን ያስወረዱ ቤተሰቦች በነጢአታቸው ሊቀጡ ይገባቸዋል” ይላል²⁵። ቀለሜንጦስ ስሙ በውል ያልተጠቀሰ ጸሐፊን ጽሑፍ በመጥቀስ፤ ሽሉ ነፍስ አለው ሲል ይሞግታል²⁶።

በ1803 ዓ.ም በእንግሊዝ፤ በ1859 ዓ.ም በአሜሪካን አገር የወጡት የወንጀለኛ መቅጫ ሕጎች ውርጃን ይቃወማሉ።

በዐፄ ዘርዐ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት ከ1444 እስከ 1468 ዓ.ም ባሉት ጊዜያት ከዐረቢኛ ወደ ግእዝ እንደ ተተረጎመ የሚነገርለት እንዲሁም በንጉሠ ነገሥቱ ትእዛዝ በ1956 ዓ.ም በግእዝ የተዘጋጀው ፍትሐ ነገሥት ውርጃን ያወግዛል። ኋላም በ1956 ዓ.ም የተሰበሰበው የፍትሐ ነገሥት ኮሚሽንና የታወቁና የተመሰከረላቸው የአውሮፓ የሕግ ሊቃውንት አዘጋጅተውት በ1949 ዓ.ም የወጣውና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እየተሠራበት የሚገኘው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ውርጃን በጽኑ ይቃወማል። በተለይ ቀላጥር 528 እስከ 536፡—

- ውርጃን የፈጸሙት እናት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ እስራት እንደምትቀጣ፤
- የወንጀሉ ግብረ አበር የሆነ ግለሰብ እስከ አምስት ዓመት እስራት እንደሚቀጣ፤ እንዲሁም እርጉዝ ሳትሆን እርጉዝ ናት በሚል ዕንስ የማስወረድ ሙከራ ያደረገ ሰው እንኳ መቀጣት እንደሚገባው ይገልጻል።
- የእናቲቱን ሕይወት ከአደጋ ለማዳን ስለሚደረግ ዕንስ ማቋረጥ፤ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ቀላጥር 536፤ በተፈቀደለት ሐኪምና በዚህ መስክ ልዩ ሙያ ባለው ሐኪም የተረጋገጠ ከሆነ፤ ድርጊቱ እንደማያስቀጣ ይገልጻል።

ዕንሱ ሰው እንደ ሆነ ተቈጥሮ የሕግ ዕውቅናና ጥበቃ የሚደረግለት፤ ከተፀነሰበት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን ፍትሐ ብሔር ሕግ ቀላጥር 3 ላይ ተደንግጎአል፤ “የልጅ መፀነስ ጊዜ የሚቆጠረው፤ ልጁ ከተወለደበት ቀን በፊት ካለው ከሦስት መቶኛው ቀን ወዲህ ነው”።

የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት፤ “ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት አለው”፤ “ማንኛውም ሰው በሕግ በተደነገገ ከባድ ወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ሕይወቱን አያጣም” (አንቀጽ 15) ይላል። ይህ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥትና የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ የሰው ሕይወት ሕጋዊ ጥበቃ እንዲደረግለት ያሳል። ነገር ግን ሕገ መንግሥቱ

²² ዝኒ ከማሁ።

²³ ዝኒ ከማሁ።

²⁴ Roy B. Zuck, 72 ከ Epistle of Barnabas 19.5, ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

²⁵ ዝኒ ከማሁ ከ Clement of Alexandria Prophetic Eclogues 41, 48-49 ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

²⁶ ዝኒ ከማሁ።

ለተወለዱ ብቻ ሳይሆን፤ ላልተወለዱ ሕፃናትም ሕጋዊ ጥበቃ ያድርግ ወይም አያድርግ የሚለው ጉዳይ፤ ብዙ ሲያወዛግብ ቢቆይም፤ በቅርቡ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለሆስፒታሎች ያሠራጨው ጽሑፍ፤ ውርጃን ሙሉ በሙሉ የሚደግፍ እንዲሁም እናቲቱ “ተደፍሬአለሁ” “ከቅርብ ዘመዴ አርግዣለሁ” ወዘተ የሚለውን መረጃ ለሐኪሙ ወይም ለሆስፒታሉ እስከ ሰጠች ጊዜ ድረስ፤ ሆስፒታሉ ነገሩ እውነት ነው ወይስ ሐሰት በሚለው ጉዳይ ላይ አንዳች ምርመራ ሳያደርግ ወይም የፖሊስን መረጃ ሳይጠይቅ፤ የእናቲቱን ቃል በመቀበል ብቻ ውርጃውን እንዲያካሂድ ይዛል።

ይህ የጤና ጥበቃ ሕግ፤ “ሽሉ ሰው ነው፤ ስለዚህም ውርጃ ግድያ ነው” የሚለውን ሳይንሳዊ እውነት ቸል በማለት ግድያን ሕጋዊ ማድረግ ብዙዎችን ያሳዘነ ጉዳይ ሆኖአል። ቢያንስ ውርጃ ግድያ ነው ብለው የሚያምኑ ሐኪሞችና የጤና ባለሙያዎች “ተልእኳቸውን ሰዎችን ማዳን እንጂ ሰዎችን መግደል አይደለም” በማለት ትምህርታቸውን በሚያጠናቅቁበት ወቅት በእማኞች ፊት የሚፈጽሙትን ቃለ መሳላ በቀጥታ የሚጻረር ድርጊት ነው። ቢያንስ ክርስቲያን ሐኪሞችና የጤና ባለሙያዎች የዚህ ወንጀል ተካፋይ እንዳይሆኑ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሊፈቀድላቸው ይገባል የሚልጽኑ እምነት አለን። እንዲሁም ውርጃን የማይደግፉ ሐኪሞችና የጤና ባለሙያዎች ይህን ሕግ አልቀበልም በማለት ሐሳባቸውንና ቋማቸውን የመግለጥ መብታቸውን እንዲቀጠሙ እናበረታታለን።

የችግሩ አሳሳቢነት

“በዓለማችን በየዓመቱ ከ26-53 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ውርጃን ያካሂዳሉ፤...ከዚህ ውስጥ ግማሽ የሚሆነውን ቀፋጥር የሚይዘው በታዳጊ አገሮች የሚካሄደው ውርጃ ነው”²⁷። ይህ ማለት ቀኑንና ሌሊቱን ጨምሮ በየሰከንዱ ከአንድ በላይ ውርጃዎች ይካሄዳሉ ማለት ነው። በ1948 ዓ.ም.²⁸ የወጣው የጃፓን ሕግ፤ ሕጉ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለሰባት ተከታታይ ዓመታት ብቻ 5 ሚሊዮን ውርጃዎች ተካሂደዋል²⁹። በ1972 ዓ.ም ብቻ 1.5 ሚሊዮን ሰዎች በማሕፀናቸው የያዙአቸውን ሽሎች አስወጥተዋል³⁰። በአሁኑ ጊዜ በጃፓን አገር ላይ የተሠሩ አንዳንድ ጥናቶች፤ ውርጃ በ1972 ዓ.ም ከተጠ ቀሰው ዕጥፍ በላይ በሆነ ቀፋጥር እንደሚካሄድ ይገልጻሉ³¹። በአሜሪካን አገር 1980 ዓ.ም ብቻ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሰዎች አስወጥተዋል³²።

በተለያዩ አገሮች የተሠሩትን ጥናቶች እዚሁ ላይ ገታ አድርገን፤ በአገራችን በተለያዩ አጋጣሚዎች ይፋ የሆኑትን አንኳር አንኳር የሆኑ ስታቲስቲካዊ ዘገባዎችን ወደ መቃኘቱ ደግሞ እንዝለቅ። “በአዲስ አበባ፤ ለእናቶች ሞት በቀፋጥር አንድ የሚጠቀሰው

²⁷ Lukman Yesuf (Addis Ababa University) “Teenage Pregnancy/unsafe Abortion” *Adolescent Reproductive Health*. (Christian Relief and Development Association April 28-29, 1998), 6.

²⁸ ልዩ መግለጫ ካልቀረበ በስተቀር በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የሚገኘው የዘመን አቆጣጠር እንደ ጉርጉሮሳዊያን የዘመን አቆጣጠር ነው።

²⁹ John Stott, *Issues Facing Christian Today*. (Harper Collins Publishers: London 1984), 309.

³⁰ ዝኒ ከማሁ።

³¹ ዝኒ ከማሁ።

³² ዝኒ ከማሁ።

ምክንያት ውርጃ ሲሆን፤ ለሕፃናት ሞት ደግሞ ⁵⁴ በመቶ ነው”³³። አንዳንድ ጥናቶች በውርጃ ሰብብ የሚሞቱ እናቶች ቊጥር ወደ 50 በመቶ እንደሚደርሱ ይገልጻሉ³⁴። በ1987 ዓ.ም በተደረገው ጥናት መሠረት፤ “ሴቶች በሆስፒታል ከሚተኙባቸው ምክንያቶች ውስጥ በ16 ከመቶ ቀዳሚውን ስፍራ የያዘው ውርጃ ነው”³⁵። “እንደ 1997 ዓ.ም ዘገባ ደግሞ ሆስፒታል ገብተው ከሚሞቱ ሰዎች መካከል 10 ከመቶ የሚሆነው፤ በውርጃ ሰብብ ሆስፒታል የገቡ እናቶች ናቸው”³⁶። “በአዲስ አበባ በሚገኙ ሆስፒታሎች በተደረገው ጥናት መሠረት፤ ከማሕፀን ሕክምና ክፍል 50 ከመቶ የሚሆነው ዐልጋ የሚያዘው ከውርጃ ጋር በተያያዘ ምክንያት ነው”³⁷። “ከእነዚህም 50 ከመቶ የሚሆኑ በዐሥራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው”³⁸። በከተማዋ ከሚገኙት አምስት የመንግሥት ሆስፒታሎች ማለትም ጥቁር አንበሳ፤ ቅዱስ ጳውሎስ፤ የካቲት 12፤ ዘውዲቱና የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታሎች በተደረገው ጥናት መሠረት፤ “በ2275 ውርጃዎች መካከል 43.3 በመቶ የሚሆነው በግብታዊነት የተካሄደ፤ 56.7 በመቶ የሚሆነው ደግሞ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው”³⁹።

“ለውርጃ ሰብብ ከሆኑት መካከል 83.6 ከመቶ ልጅ ያለመፈለግ፤ 43.3 ከመቶ ይሉኝታ፤ 30.2 ከመቶ የሚመጣውን ልጅ የማሳደግ ዐቅም ማጣት፤ 28 ከመቶ በመጠናት ላይ ያለ ምክንያት፤ 10 ከመቶ ተገዶ መደፈር ዋነኞቹ ናቸው”⁴⁰። የኢትዮጵያ ቤተ ሰብ መምሪያ ማኅበር (FQA) ባደረገው ጥናት መሠረት፤ “ውርጃ ባላገቡ ሴቶች፤ በዐሥራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ እንዲሁም በተማሪዎችና በፋብሪካ ሠራተኞች እጅግ የሚዘወተር ጉዳይ ነው”⁴¹። ዕድሜን በተመለከተ፤ በ1991 ዓ.ም በተደረገው ጥናት መሠረት “ውርጃን ከሚያካሂዱ ሰዎች መካከል ሁለት ሦስተኛውን ቊጥር የያዙት ከ24 ዓመት በታች ያሉ ሴቶች ናቸው”⁴²።

በርእስ ጉዳዩ ላይ ሰፊ ጥናት ያካሂዱ ሰዎች ውርጃን፤ “የበደል አልባዎቹ ጭፍጨፋ”⁴³፤ “ድምፅ አልባው ጭፍጨፋ”⁴⁴ ማለታቸው ግንት የሌለበት፤ ከቅድመ

³³ Expanding Options in Reproductive Health: An Assessment of Reproductive Health Needs in Ethiopia (World Health Organization Geneva 1998), 3.

³⁴ Lukman Yesuf, 6.

³⁵ Expanding Options in Reproductive Health, 13.

³⁶ ዝኒ ከማህ።

³⁷ Proceedings of the Second Annual Conference of the Ethiopian Society of Obstetricians and Gynecologists (ESOG) May 24, 1994, 17.

³⁸ Lukman Yesuf, 6.

³⁹ ESOQ, 20.

⁴⁰ ዝኒ ከማህ፤ ገጽ 20።

⁴¹ Expanding Options in Reproductive Health, 6.

⁴² ዝኒ ከማህ።

⁴³ Francis Schaeffer and Everett Koop አባባል (John Powell S). *Abortion: The Silent Holocaust*. (Argus Communications, Allen, Texas, 1981), 20-39. ላይ ጠቅሶ እንደ ጻፈው።

⁴⁴ ዝኒ ከማህ።

ልባዊ (ከቅድመ ግንዛቤ) የጠራ፣ ተአማኒነት ያለው አነጋገር ለመሆኑ እስከ አሁን ያየናቸው ማስረጃዎች ብቻ በቂ እማኞች ናቸው። በአጠቃላይ ደም እንደ ጐርፍ የፈሰሰባቸው፣ ሰው እንደ ቅጠል የረገፈባቸው የአንደኛውና የሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች ካለቀው ሰው ይልቅ፣ በየዓመቱ በውርጃ ሰበብ የሚሞቱ እናቶችና በማሕፀን ያሉ ሕፃናት ቀፋጥር በዐሥር ዕጥፍ ይበልጣል።

ዕንስን በተመለከተ ያለው ሳይንሳዊ እውነታ⁴⁵

ሕይወት የት ይጀምራል? የሚለው ጥያቄ ለዚህ ርእሰ ጉዳይ መሠረታዊ ነጥብ ነው።

1. እጅግ በርካታ የሆኑ ሳይንሳዊ ግኝቶች፣ ሕይወት ከዕንስ እንደሚጀምር ያስረዳሉ። የወንዴው ዘርና የሴትዋ ዕንቀፋላል እያንዳንዳቸው ²³ ሃብለበራሂ (ክሮሞዞም) ያላቸው ሲሆን፣ እነዚህም ልዩና አዳዲስ የሆኑ ⁴⁶ ውሑደ ሕዋስ (ዛይጎት) ይፈጥራሉ። ይህ ደቂቅና አዲስ ፍጥረት፣ ሙሉ የሆነ ሰው ያለውን ሥነ ባሕርይ (ጄኔቲክ) ማንነት የያዘ ነው። በዕንሱ የሕይወት ዘመን ሁሉ ከዚህ የተለየ ወይም የመለጠ አዲስ ሥነ ባሕርይ ማንነት አይጨመርለትም። የኖቤል ሎሬት የሆኑት ባዮፊዚስት ፍራንሲስ ክሪክ እንደሚሉት፣ ዕንስ፣ “የኅብረ ሕዋስ ጠብታ ሳይሆን፣ እጅግ ውስብስብና የራሱ ማንነት ያለው አዲስ ጥፍረት ነው”⁴⁶። “የልጁ ሥነ ባሕርይ ማንነት (genetic make up) የሚመሠረተው ዕንሱ በተፀነሰበት ቅጽበት ሲሆን፣ የራሱ የሆነው ጠባይ፣ ጾታ፣ የዐይን ቀለም፣ የዐጥንት ቅርጽ፣ የጠጉርና የቈዳ ቀለም ወዘተ የሚወሰነውም በዚሁ ጊዜ ነው”⁴⁷። በሌላ አገላለጽ ይህን ጽሑፍ በሚያነበው ሰውና በልጁ ውሑደ ሕዋስ መካከል ምንም ዓይነት ልዩነት የለም። የእርሶም ሆነ የሕፃኑ ሥነ ባሕርይ (genetic code) መለያየት፣ የተለያየ ማንነት አንዲኖራችሁ ከማድረጉ በቀር፣ እርሶ ሙሉ ሰው እንደ ሆኑ ሁሉ ሕፃኑም መቶ በመቶ (100%)ሰው ነው።

2. ሕፃኑ የራሱ የሆነ ሥነ ባሕርይ ማንነት ስላለው፣ ከእናቲቱ የተለየ አካል እንዲኖረው ያደርገዋል። ይህ እውነት በብዙ መልኩ ይታያል፣ (1) ከሚወለዱት ሕፃናት መካከል ግማሾቹ ወንዶች ናቸው (እናት ተብሎ ወንድ ግን የሚታሰብ እንኳ አይደለም)። (2) አብዛኞቹ ልጆች ከእናታቸው የተለየ የደም ዓይነት አላቸው። የአኩረተ ዕንቀፋላል ከእናቲቱ ወደ ሌላ ሴት እንዲተላለፍ ቢደረግ፣ ዕንሱ (ሕፃኑ) የራሱ የሆነውን ሥነ ባሕርይ ማንነት (genetic characteristics) ይዞ ያድጋል (ለምሳሌ፡— ከጥቀር ወላጆች የተወሰደ የአኩረተ ዕንቀፋላት ብስል ቀይ ወደ ሆነች አውሮፓዊት ማሕፀን ውስጥ እንዲያድግ ቢደረግ፣ አውሮፓዊቷ የምትወልደው ሕፃን ጥቀር ሕፃን ነው)።

⁴⁵ ይህ መረጃ በአብዛኛው የተወሰደው Norman Geisler and Frank Turek. *Legislating Morality*, 154-156 ላይ ነው።

⁴⁶ ዝኒ ከማሁ፣ ገጽ 155።

⁴⁷ ዝኒ ከማሁ።

- ፮. ሕፃኑ በማሕፀን ውስጥና ከማሕፀን ውጪ ያለው ዕድገት ፍጹም አንድ ዐይነት ነው። ለዕድገቱ መሠረታዊ የሆኑ አራት ነገሮችም፡— ጊዜ፣ አየር፣ ውሃና ምግብ ናቸው።

የሳይንቲስቶች የእማኝነት ቃል

ስመ ጥር የሆኑት የዓለማችን ሳይንቲስቶችና የሥነ ባሕርያት ተመራማሪዎች (geneticists) የአሜሪካኖቹን ሕግ የሚያረቀው ጉባኤ (ኮንግረስ) ፊት ቀርበው፣ ሕይወት ከፅንሰ ይጀምራል የሚለውን የእምነት ቃላቸውን የሰጡት ከእነዚህ እውነቶች በመነሣት ነው።

- “በሥነ ፍጥረትና በሕክምና ተቀባይነት ያለው እውነት፣ ሕይወት የሚጀምረው ፅንሱ በተፀነሰ የመጀመሪያ ቀን ነው”። (ዶክተር ሚሽሊን ኤም. ማቲው ሮዝ ከሐርቫርድ ዩኒቨርስቲ)።
- “ሳይንሳዊ የሆነው ተሞክሮአዊ ማስረጃ የሚያስተምረን፣ ፅንሰ በተጀመረ ቅጽበት ሕይወት መጀመሩን ነው”። (የዓለማችን ዝነኛው የፈረንሳይ የሥነ ባሕርያት ተመራማሪ ዠርም ለዠዌን)።
- “ሕይወት መች ይጀምራል የሚለው መሠረታዊ እውነት የትምህርተ መለኮት ወይም የፍልስፍና ክርክር ሳይሆን፣ ነጥሮ የወጣ ሳይንሳዊ እውነት ነው። ባይሆን የትምህርተ መለኮትና የፍልስፍና ጠበብት፣ የሕይወት ትርጉምና ዐላማ ምንድን ነው? በሚለው ርእሰ ጉዳይ ላይ ቢወያዩ ይበጃል። ሕይወት የሚጀምረው ፅንሰ በተጀመረበት ጊዜ ነው”። (ዶክተር ሐይሚ ጎርደን የሕክምና ሥነ ባሕርያት ፕሮፌሰርና የማየ ክሊኒክ ሐኪም)⁴⁸።

እንደ አሜሪካኖቹ የሕግ መወሰኛ ጉባኤ (ሴኔት ወይም ኮንግረስ) ባሉ ቦታዎች ላይ፣ ሕይወት ከፅንሰ አይጀምርም የሚል ቃል የተነፈሰ ወይም ሕይወት ከፅንሰ ይጀምራል የሚለውን ሳይንሳዊ ማስረጃ ያስተባበለ ወይም የተቃወመ አንድም ምሁር የለም⁴⁹። ሁሉም የሕክምና ባለሙያዎች፣ “ፅንሰ ሕይወት ያልሆነ ነገር ግን፣ ሕይወት ለመሆን ትልቅ ተስፋ (ኃይል) ያለው ነገር ነው” የሚለውን አባባል እንደ ድርሳነ አሉባልታ፣ “ፅንሱ ትልቅ ኃይል ያለው ሕይወት ነው” የሚለውን ደግሞ እንደ ሳይንሳዊ እውነታ ይቀበሉታል።

⁴⁸ Beckwith, 19. Norman Geisler and Frank Turek., 156 ላይ ጠቅሰው እንደ ጻፉት።

⁴⁹ ዝኒ ከማሁ፣ ገጽ 156።

ዕድገት ፅንሰ⁵⁰

ስለ ሽል የሚያጠናው ሳይንስ (fetology)፣ ፅንሱ በማሕፀን ያለውን ዕድገት በተመለከተ የደረሰበት እውነት እጅግ አስደናቂ ነው፤ ይህም ሕፃኑ ፍጹም ሰው ነው እንደሚል ያደርገናል።

የመጀመሪያው ወር—መፅነስ

- ሰብአዊ ባሕርያቶቹ ሁሉ ይፈጠራሉ።
- በማሕፀን ውስጥ ትክክለኛ ቦታውን ይይዛል (በመጀመሪያው ሳምንት)።
- የልብ ጡንቻዎቹ መምታት ይጀምራሉ (ሦስተኛው ሳምንት)።
- ራሱ፣ እጆቹና እግሮቹ መታየት ይጀምራሉ።

ሁለተኛው ወር—ዕድገት

- የአእምሮ ሞገዶቹን መለየት ይችላል (ከ40 እስከ 42 ቀን)።
- አፍንጫው፣ ዐይኑ፣ ጆሮውና የእግር ጣቶቹ መታየት ይጀምራሉ።
- የራሱ የሆነ የእጅ አሻራ ይኖረዋል።
- ምላሱን መንካት ይጀምራል።
- አካላዊ ሥርዐቱ በትክክል መሥራት ይጀምራል።

ሦስተኛው ወር—እንቅስቃሴ

- መዋጥ፣ መመልከትና መንቀሳቀስ ይችላል።
- በእጁ ለመያዝ እንዲሁም ምላሱን ለማንቀሳቀስ ይችላል።
- እጁን መጥባት ይችላል።
- አካላዊ ሕመም ሊሰማው ይችላል (ከ8-13 ሳምንት)።

አራተኛው ወር—ፈጣን ዕድገት

- በዚህ ጊዜ ክብደቱ ስድስት ዕጥፍ ያድጋል።
- ከ8-10 ኢንች ዕድገት ያሳያል።
- የእናቱን ድምፅ ሲሰማ ይችላል።

አምስተኛው ወር—ከማሕፀን ውጪ መኖር ይችላል።

- ቈዳው፣ ጠጉሩና ጥፍሩ ይድጋል።
- ሕልም ያልማል።
- ማልቀስ ይችላል (አየር ካለ)።
- ከማሕፀን ውጪ መኖር ይችላል።

ፅንሰን አስመልክቶ ያለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታ

በመጽሐፍ ቅዱስ ፅንሱ ሰው ለመሆኑ በቀጥታ የሚናገር ዐረፍተ ነገር ባይኖርም፣ በርካታ የብሉይና የአዲስ ኪዳን ምንባባት ፅንሱ ሙሉ ለሙሉ ሰው እንደ ሆነ ያሳያል።

⁵⁰ ይህ መረጃ በቀጥታ የተወሰደው Norman L. Geisler, *Christian Ethics: Options and Issues* (Grand Rapids: Baker, 1989), 156 ላይ ነው።

1. ያልተወለዱ ሕፃናት፣ ልጆች ተብለዋል። ይህም የተወለዱ ሕፃናትና ወጣቶች በተጠፋበት ዐይነት መልኩ ማለት ነው (ሉቃስ 1÷41:44፤ 2÷12:16 ዘፀአት፤ 21÷22 ዐዋቂ ሰዎችም በዚህ ቃል ተጠርተዋል 1ነገሥት 3÷7)።
2. እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን በራሱ መልክና አምሳል እንደ ፈጠራቸው ሁሉ (ዘፍጥረት 1÷27)፣ በማሕፀን ያለው ፅንሰ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው (መዝሙር 139÷13)።
3. ሰውን አትግደል (ዘፍጥረት 9÷6) እንደ ተባለ ሁሉ፣ በማሕፀን ያሉትን ሕፃናት አትግደሉ ተብሎአል (ዘፀአት 21÷22)።
4. ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እንደ ሆነ ሁሉ፣ ከማሕፀን ጀምሮ ፍጹም ሰው ነው (ማቴዎስ 1÷20-21፤ ሉቃስ 1÷26-27)።
5. በእግዚአብሔር መልክ መፈጠር ከሚያካትታቸው ነገሮች መካከል ወንድ ወይም ሴት ሆነ መፈጠር አንደኛው ነው (ዘፍጥረት 1÷27)። የፅንሱ ጾታ የሚወሰነው ፅንሱ በተፈጠረበት ቅጽበት እንደ ሆነ ከሳይንስ እንማራለን።
6. ሰዎች ኅጢአተኛ እንደ ሆኑ ሁሉ፣ በማሕፀን ያለው ሕፃን ኅጢአተኛ ነው (መዝሙር 51÷5)፤ ይህም ሽሉ የራሱ ማንነት እንዳለው ያሳያል።
7. እግዚአብሔር ሰዎችን እንደሚመርጥ (እንደሚያውቅ) ከእነዚህም ሰዎች ጋር ኅብረት እንደሚፈጥር ሁሉ፣ ከተወለዱ ሕፃናትም ጋር እንዲሁ ያደርጋል (መዝሙር 139÷15፤ ኤርምያስ 1÷5)።
8. የእግዚአብሔር ምርጫ ወይም ጥሪ ከማሕፀን ይጀምራል (ዘፍጥረት 25÷ 22-23፤ መሳፍንት 13÷2-7፤ ኢሳይያስ 49÷1:5፤ ገላትያ 1÷15)።

መጽሐፍ ቅዱስ ሕፃናትንም ሆነ ዐዋቂዎችን፣ “ሰዎች” እንደሚላቸው ሁሉ፣ በማሕፀን ያሉትን ሕፃናት፣ “ሰዎች” ይላቸዋል። በማሕፀን ያሉ ፅንሶች በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ሕይወት ያላቸው ስለሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ግድያቸውን አጥብቄ ይኩንናል።

የሙግት ነጥቦች

ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች ለማስወረድ ውርጃን ለማካሄድም ሆነ ውርጃን ምክንያታዊ ነው ለማለት የሚያቀርቧቸው ማስረጃዎች በርካታ ቢሆኑም በዚህ ጽሑፍ ዋና ዋና የመከራከሪያ ነጥቦች ናቸው ከሚባሉት ውስጥ 16ቱን በስፋት እንመለከታለን። እነዚህን የሙግት ነጥቦች መብት፣ መፍትሔ፣ ያለማወቅና አንጻራዊነት በሚሉ አራት ዐበይት ክፍሎች በመክፈል ሙግቶቹ ምን ያህል አሳማኝ ናቸው የሚለውን ጉዳይ በስፋት እንመረምራለን።

መብት፡— ማስወረድ መብት ነው

1. “ሴቶች የመምረጥ (የመወሰን) መብት ሊኖራቸው ይገባል!”
2. “ፅንሱ የእኔ አካል ነው ውርጃ የግል ጉዳይ ነው!”
3. “ውርጃ ሴቶች ሥራቸውን እንዲሠሩ ስለሚረዳቸው መብት ነው!”
4. “በሠለጠኑት አገሮች ማስወረድ ሕጋዊ መብት ሆኖአል!”

መፍትሔ፡— ውርጃ ችግርን ያቃልላል

5. “ውርጃ ለማይፈለጉ፣ አካለ ስንኩል ለሆኑ እንዲሁም ድክነት ለሚጠብቃቸው ልጆች ተገቢ ነው!”
6. “ውርጃ አስፈላጊ ያልሆነን የሕዝብ ቀጥተኛ ይቀንሳል!”
7. “ውርጃ ልጆች ሊገጥማቸው የሚችለውን መጻኢ ሥቃይ ያስወግዳል!”
8. “ውርጃ ሕጋዊ ካልሆነ ሴቶች በምስጢር ለማስወረድ በሚያደርጉት ሙከራ፣ ትክክለኛ ባልሆነ መድኃኒት ራሳቸውን ያጠፋሉ!”
9. “አንዳንድ ሴቶች ተገደው ስለሚደፈሩ ወይም ከቅርብ ዘመዶቻቸው ስለሚያረግዙ ውርጃ ሕጋዊ መሆን አለበት!”
10. “ውርጃን የሚያወግዙ ሰዎች የሚወለዱትን ልጆች ሁሉ በማደግነት ወስደው ስለማያሳድጉ፣ ውርጃ ሕጋዊ መሆን አለበት!”

ያለማወቅ፡— ግራ የሚያጋቡና ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ስላሉ ውርጃ ተቀባይነት ማግኘት ይኖርበታል

11. “ሽሉ እንጭጭ፣ በደንብ ያላደገና ራሱን የማያውቅ ሰለሆነ ውርጃ መፈቀድ አለበት!”
12. “ውርጃ ፅንሱ ራሱን ችሎ ከማደጉ በፊት ስለሚካሄድ ተቀባይነት ማግኘት አለበት!”
13. “ፅንሱ ሰው ይሁን ወይም አይሁን በትክክል የሚታወቅ ነገር ስለሌለ፣ ውርጃ ተቀባይነት ሊያገኝ ይገባዋል!”

አንጻራዊነት፡— ውርጃ ትክክል የማይሆነው ትክክል አይደለም ብለህ ካሰብህ ብቻ ነው

14. “አንተ ውርጃን የማትደግፍ ከሆንህ ውርጃን አታካሂድ!”
15. “እኔ በግሌ ውርጃን አልደግፍም፤ ነገር ግን የእኛን ግብረገባዊ ፋይዳ ወይም ሕግጋት በሌላው ላይ መጫን የለብንም!”
16. “የአንተን ግብረገባዊ ሕግጋት በእኔ ላይ ልትጭን አይገባህም፤ ስለዚህ ውርጃን ሕጋዊ ልናደርግ ይገባል!”

መብት፡— ማስወረድ መብት ነው

1. “ሴቶች የመምረጥ (የመወሰን) መብት ሊኖራቸው ይገባል!”

እንደ ጐርጐርጋውያኑ የዘመን አቋጣጠር 1992 ዓ.ም ላይ የአሜሪካን ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት አል ጐር፣ ከዳን ኩዊሊ ጋር ውርጃን በተመለከተ በእማኞቹ ፊት ክርክር አድርገው ነበር። ኩዊሊ ውርጃን የሚቃወሙ ሲሆን፣ አል ጎር ደግሞ ውርጃን ይደግፋሉ።

“አል፣ ሴቶች የመምረጥ መብት አላቸው ስትል ምን ማለት ነው? ልጠይቅህ የሚገባኝ ጥያቄ ምን የማድረግ መብት? በመሠረቱ በማሕፀን ያለው ሕፃን ሰው መሆኑ ሳይንሳዊ እውነት ነው። ይህን አንተም ታውቃለህ፤ እኔም ዐውቃለሁ እንዲሁም ሁሉም የሕክምና ማህበረሰብ ያውቀዋል። ታዲያ ለምንድን ነው እናቲቱ በደል አልባ የሆነውን ንጹሕ

ልጄን የመግደል መብት አላት የምትለው? ለእንዲህ ዐይነቱ ተግባ (ወንጀል) የምንሰጠው ቀጥተኛ ስም ግድያ ነው። ይህ ቃል የሚያስቈጣህ ከሆነ ሊያስቈጣህ ይችላል። እንዲህ ዐይነቱ ተግባር በተለይ ልጆችን የሚያስቈጣ ነው። ማንም ሰው ቢሆን የመግደል መብት የለውም። በመሠረቱ ማንም ሰው ወንጀል አልባ የሆነን የሌላውን ሰው ሕይወት እስከ ማጥፋት ድረስ የፈለገውን ነገር የመምረጥ መብት የለውም። የመኖር መብት የሌሎች መብቶች ሁሉ መብት ነው። ሕይወት ከሌለን ምንም ነገር የማድረግ መብት የለንም”።

“...አል፤ ‘የመምረጥ ነጻነት’ የሚለው ሐረግ በእንፋሎት እንደ ተሸፈነ መስታውት ስለ ውርጃ ያለውን እውነት እንዲሸፍን ሲባል፤ ሆኖ ተብሎ የተቀነባበረ አለዝቤ እንደ ሆነ እኔ የማውቀውን ያህል አንተም ታውቃለህ። በእርግጥ የመምረጥ ነጻነት በአንተ የእሴት ተዋረድ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው ከሆነ፤ ዘረኞች የዘር ጥላቻን የማካሄድ ምርጫን ቢመርጡ፤ አስገድደው የሚደፍሩ ሰዎች አስገድደው የመድፈር ምርጫን ቢመርጡ፤ ከባንዶዎች አካባቢን የመበክል ምርጫን ቢመርጡ አትኩንናቸውም ማለት ነው (በአንተ መጽሐፍ ውስጥ አካባቢን የሚበክሉ ሰዎች ክፉኛ ነው የተወገዙት። አይደለም እንዴ አል?)። ያልተወለዱ ሕፃናት ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደ ሆኑ ታውቃለህ፤ እውነቱ ግን ቀዳም ነገሩን ልተቀበለው ያለመፈለግህ ነው። አቋምህን አስተካክል...”⁵¹።

ከዚህ ውይይት የምንረዳው ቀዳም ነገር ሰዎች የመግደል መብት እንደሌላቸው ነው። የመኖር መብት የሌሎች መብቶች ሁሉ መሠረት ነው። በተለይ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበርና የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር፤ ውርጃ እንዲፈቀድ ከሚጠይቁባቸው ምክንያቶች መካከል ይህ ትልቁን ቦታ ይይዛል። በተለይ የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር በቅርቡ ያወጣው የአቋም መግለጫ፤ ከላይ ከተመለከትነው ከአል ጎር ሙግት ጋር አንድ ዐይነት ነው።⁵² አንዳንድ ምንጮች ይህ የማኅበሩ የአቋም መግለጫ የጥቂት ግለሰቦች አቋም እንጂ፤ የማኅበሩን አባላት ሙሉ አቋም አይወክልም ይላሉ። የማኅበሩ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፌይሩዝ ሱሩር ደግሞ፤ “በሰባተኛው የማኅበራችን ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ተወያይተን፤ የማኅበራችን አቋም አድርገን አውጥተናል”⁵³ ባይ ናቸው።

ማኅበሩ ያወጣው መግለጫ እንዲህ ይላል፤ “በማኅበሩ ከተካሄዱ ጥናቶች፤ የተወሰደው ግንዛቤ፤ አሁን እየተሠራበት ያለውን የወንጀልኛ መቅጫ ሕግ የማሻሻል ሂደት፤ ከማኅበሩ ተሞክሮና አቋም ሊወሰድ የሚችለውን ልምድ ከግምት ውስጥ በማስገባት፤ የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር፤ ከዚህ የሚከተለውን አቋም ወስዷል። ‘ለሴቶች ጤንነትና መብት መከበር፤ ብሎም ለጎብረተሰብ ዕድገት ተቈርቋል የሆኑ ግለሰቦች፤ ማኅበራትና የመንግሥት አካላት አርአያውን እንዲከተሉ ማኅበሩ በአጽንኦት ይጠይቃል...የሥነ ተዋልዶ ጤና መብቶች የማይከፋፈሉ የሴቶች ሰብአዊ መብቶች መሆናቸውን አጥብቆ ያምናል...በአገራችን በሥራ ላይ ያለው የወንጀልኛ መቅጫ ሕግ፤ ከላይ ከተገለጸው የሥነ ተዋልዶ ጤና መብቶች ጋር የሚጸረር...’” ነው።

⁵¹ ዝኒ ከማሁ፤ ገጽ 159-160።

⁵² ፅንሰና ስለማቋረጥ የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር አቋም መቢያ ጋዜጣ (ሰኔ 19 ቀን 1995 ዓ.ም) ገጽ 14።

⁵³ ኔሽን ጋዜጣ፤ (ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም) ገጽ 9።

ማኅበሩ፣ ያካሄድኋቸው ጥናቶች እንዲሁም ከጥናቶቹ ያገኘኋቸው ግንዛቤዎችና ተመክሮዎች ውርጃ ይፈቀድ ወደሚለው ድምዳሜ አድርሰውኛል ባይ ነው። በመሠረቱ ማኅበሩ አካሄድኋቸው የሚላቸውን ጥናቶችና አገኘኋቸው የሚላቸውን ተመክሮዎች በዝርዝር ቢያቀርብ ኖሮ፣ እነዚህ ጉዳዮች በርግጥ ውርጃ ይፈቀድ ወደሚለው ድምዳሜ ያደርሳሉ ወይስ አያደርሱም የሚለውን ጉዳይ በተነጋገርንበት ነበር። የሆነው ሆኖ አብዛኛውን ጊዜ ወደ ተሳሳተ ድምዳሜ የሚያደርሱን የተሳሳቱ መረጃዎች መሆናቸውን መገመት እንብዛም አስቸጋሪ አይደለም።

ውርጃ ይፈቀድ እንዲሁም ውርጃ መፈቀዱ፣ “ለሴቶች ጤንነትና መብት መከበር፣ ብሎም ለኅብረተሰብ ዕድገት ጠቀሜታ አለው” የሚለው ይህ የማኅበሩ አቋም፣ ሽሉ ሰው ነው የሚለውን ሳይንሳዊ እውነት በተጨማሪም፣ በደል አልባ የሆኑ ሰዎችን መግደል ወንጀል ነው እንዲሁም፣ ያልተወለዱ ሕፃናት ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል የሚሉትን ሕጋዊ መሠረቶች የሚቃረን ነው⁵⁴።

2. “ዕንሱ የእኔ አካል ነው ውርጃ የግል ጉዳይ ነው!”

ሕፃኑ የእናትየው አካል እንዳልሆነ ከላይ ለማየት ሞክረናል። ሕፃኑ በእናቲቱ ማሕፀን ውስጥ ቢኖርም እንኳ፣ ከእናቲቱ የተለየ ማንነት ያለው ፍጥረት ነው። እናቲቱ አካሏን የመቈጣጠር መብት ቢኖራትም፣ በሂደት ላይ ያለውን የሌላውን ሰው አካል የማጥፋት መብት ግን የላትም። ውርጃ ማለት በቀጥታ ሰውን ማጥፋት ማለት ነው።

ወንጀል በግል ሲሠራ ወንጀል የማይሆንበት ምክንያት የለም። የቱንም ያህል ብዙ ወይም ጥቂት ሰዎች፣ መኪናን ለመስረቅ፣ የትዳር አጋሮቻቸውን ለማሰቃፈን ወይም ውርጃን ለማካሄድ ቢደሉቱ፣ ወንጀሉን ወንጀል ከመሆን የሚከለክለው ወይም የሚታደገው አንዳች ነገር የለም። እንዲያውም ልጁን ለመግደልና ለማሰቃፈን፣ በማስወረጃ መሣሪያዎችና መድኃኒቶች መጠቀም የልጁን የግላዊነት/የግለሰብ መብት መቃወም ነው።

በሮድ አይላንድ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ምግባር መምህር የሆኑት ስቲቭን ሽዋርዝ እንደሚሉት፣ “የልጁ (የዕንሱ) መብት የመኖር እንጂ የመገደል አይደለም። በተለይ ደግሞ እንደ ውርጃ ባለ አሳቃቂ ዘዴ...እንግዲያው ማንም ሰው ግለሰብን እንደ መብት ሊያነሣ ወይም ሊጠይቅ አይችልም። መንግሥት እንደ ሌሎቹ የሲቪል መብቶች

⁵⁴ የኢትዮጵያ የዕንስና የማሕፀን ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚደንት የሆኑት ዶክተር ፌይሩዝ ሱሩር፣ “እስከ ዛሬ በዓለማችን ላይ በየትኛውም መብቶች፣ በተለይ የሴቶችን መብት የሚጫኑ ጉዳዮች፣ ባህልንና እምነትን ተገን አድርገው ነው። ሕገ መንግሥታችን ደግሞ ሃይማኖት በግለሰቦች ጉዳይ ሊገባ እንደማይችል በግልጽ አስቀምጦአል። ስለዚህ እኔ በምንም ዓይነት መንገድ እውነት የግለሰቦችን መብት መጋፋት የለበትም ብዬ ነው እኔ የማምነው...እኔ ሃይማኖት የለሽ የመሆን መብት አለኝ። ስለዚህ አርቶዶክስም ይሁን እስልምና ወይም ሌላ እምነት፣ የእኔን ግለሰባዊ መብት ሊጫን አይገባም” ባይ ናቸው። *ኔሽን ጋዜጣ* ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም። በአንዳንድ ሃይማኖቶችና ባህሎች ውስጥ የሰዎችን መብት የሚጫኑ ትምህርቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ አያከራክርም። ይህም ጉዳይ መወገዝ እንዳለበት እሙን ነው። ነገር ግን የውርጃ ርእሰ ጉዳይ፣ “ሽሉ ሰው ነው” የሚለውን ሳይንሳዊ እውነት መሠረት ያደረገና “ሰውን መግደል ወንጀል ነው” እንዲሁም “በደል አልባ የሆኑ ሰዎች የመኖር መብታቸው እንዳይነፈግ የሕግ ጥበቃ ማግኘት አለባቸው” የሚለውን ሕጋዊ ክለላ መሠረት ያደረገ ነው። ስለዚህ ዶክተር ፌይሩዝ ይህን ሳይንሳዊና ሕጋዊ መሠረት ቸል በማለት “ውርጃ ውጉዝ ነው” የሚለውን እውነት “የሃይማኖትና የመጥፎ ባህል ውጤት” አድርገው ማቅረባቸው ስሕተት ነው።

እንዲህ ዐይነቱንም መብት ማስጠበቅ አለበት”⁵⁵። ማንኛውም ሰው በደል አልባ የሆነን ሰው የመግደል መብት የለውም፤ የመኖር መብት የሌሎች መብቶች ሁሉ መሠረት ነውና።

3. “ውርጃ ሴቶች ሥራቸውን እንዲሠሩ ስለሚረዳቸው መብት ነው!”

አብዛኛውን ጊዜ ይህ የሙግት ነጥብ ለሴቶች መብት ተሟጋች ነን ከሚሉ ሰዎች ወይም ድርጅቶች የሚደመጥ ንግግር ነው⁵⁶። በእርግጥ ውርጃ ያሳስፈላጊ እርግዝናን ለመከላከል እንዲሁም ሴት እንቅጥቻችን ሥራቸውን በአግባቡ እንዲሠሩ እንደሚያደርጋቸው እሙን ነው። ነገር ግን ይህ አነጋገር፣ “የትም ፍጪው፣ ዱቄቱን አምጪው” የሚለውን ዐይነት ብሂል ይመስላል። ምክንያቱም አንድ ነገር ውጤቱ ወይም ፍጻሜው አማረ ማለት ወደ ተዋበው ውጤት/ፍጻሜ የተደረሰበት ወይም የተሄደበት መንገድ ትክክል ነበር ማለት አይደለም።

ሌላው የውርጃ ሰለባ ከሚሆኑ ሕፃናት መካከል ቢያንስ ግማሾቹ ሴቶች ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሕፃናት ዐድገው ሠራተኛ እንዳይሆኑ ሞት የተፈረደባቸው ለምንድን ነው?

እንዲያውም ውርጃ ለሴቶች ክብር የሚጨምር ሳይሆን ሴቶችን የሚያዋርድ ድርጊት ነው። ውርጃ ሕጋዊ ከሆነ፣ ሴቶች በማሕፀን ያሉ ልጆቻቸውን ግደሉ የሚል ምክር ከቤተ ሰባቸውና ከባልንጀሮቻቸው፣ “ሊለገሳቸው” ይችላል። ትዳር ቀልሰው፣ ወልደው ከብደው መኖር የማይፈልጉ አልባሌ ወንዶች፣ ሴቶችን የወሲብ ፍላጎታቸውን ማርኪያ ብቻ አድርገው እንዲገለገሉባቸው መንገድ ይጠርጋል።

⁵⁵ ዝኒ ከማሁ፣ ገጽ 160።

⁵⁶ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ አንዳንድ ጥናቶች ይህ ጥያቄ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ጥያቄ ሳይሆን፣ የጥቂት ግለሰቦችና ድርጅቶች ጥያቄ ብቻ እንደ ሆነ አሳይተዋል። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ዶክተር ሄኖክ ገብረ ሕይወት በወርሳ ሐምሌ 1995 ዓ.ም በአዲስ አበባ፣ በናዝሬትና በአዋሳ፣ “ዕንስን ማቋረጥ በተመለከተ የኢትዮጵያ ሴቶች አቋም ለማወቅ የተዘጋጀ መጠይቅ” በሚል ርእስ የበተኗቸው መጠይቆች፣ “ውርጃ ሕጋዊ ይሁን” የሚለው ጥያቄ በአብዛኛው የሴት እንቅጥቻችን ጥያቄ ሳይሆን፣ የጥቂት ድርጅቶችና ግለሰቦች ጥያቄ ብቻ እንደ ሆነ የሚየሳይ ነው። በዚህ መጠይቅ መሠረት ዘጠና ከመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ውርጃ ሕጋዊ ይሁን የሚለውን ጉዳይ አይደግፉም። በኢትዮጵያ ውርጃ ሕጋዊ እንዲሆን የሚቀሰቅሱ በርካታ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለምሳሌ ፕላን ፓረንትሁድ፣ ሜሪ ስፑፕስ፣ ውርጃን ሕጋዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱበት ዐቢይ ምክንያት፣ ጥያቄው የኢትዮጵያ ሴቶች ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን፣ ድርጅቶቹ በተለያዩ አገሮች ውርጃን ሕጋዊ ማድረግ፣ የተቋቋሙበት ዐቢይ ዐላማ ስለሆነ ብቻ ነው። አንዳንድ ግለሰቦችና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ደግሞ፣ ውርጃን ከሚደግፉ የአገር ውስጥና የውጭ ድርጅቶች ከፍተኛ ዕርዳታ ስለሚያገኙ የረጂ ድርጅቶቻቸውን አጀንዳ ማስፈጸም ቀዳማይ ዐላማቸው ሆኖአል።

ዶክተር ፌይሩዝ፣ ውርጃ ይፈቀድ የሚለውን ዐላማ ከዳር ለማድረስ “የምንሞክረው በሚዲያ አባላት፣ በንበረተሰቡ ውስጥ ተቀባይነትና ተደማጭነት ባላቸው ድርጅቶችና ተቋማት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር፣ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር፣ የሥነ ተዋልዶ ጤና ተቋማት የሚገኝ ውጤት እንጂ፣ በእኛ በተናጠል የሚከናወን ሁኔታ አይደለም” ማለታቸው በአገሪቱ ውስጥ ውርጃን ሕጋዊ በማድረግ ሄደት ውስጥ የተቀናጀና የተጠናከረ አሠራር በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ እንዳለ አመላካች ነው (ኔሽን ጋዜጣ ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም)።

4. “በሠለጠኑት አገሮች ማስወረድ ሕጋዊ መብት ሆኖአል!”

በመሠረቱ በሥልጣኔ አድገዋል፣ በሀብት በልጽገዋል የሚባሉትን አገሮች በነገር ሁሉ እንምሰል የሚለው አስተሳሰብ እንደ ወግ መቄጠር ከጀመረ ሰነባብቶአል። ሠለጠኑ ማለት ስሕተት አይሠሩም ማለት አይደለም። አሜሪካኖቹ መጋቢት 6 ቀን 1857 ዓ.ም ያረቀቁት ሕግ ጥቅሮች፣ ሰዎች ስላይደሉ የዜግነት መብት የላቸውም ይል ነበር። ይህንን ሕግ ላረቀቀው ሸንጎ/ኮንግረስ ባሮች ለጌቶቻቸው፣ “ዕቃ” እንጂ ሰዎች አይደሉም።

በተመሳሳይ መንገድ በ1973 ዓ.ም ላይ ተሻሽሎ የወጣው የአገሪቱ ሕግ ደግሞ ያልተወለዱ ሕፃናት የወላጆቻቸው “ንብረት” ናቸው እንጂ በራሳቸው መብት የላቸውም ብሎአል። ከዚህም የተነሣ እናቲቱ መልካም መስሎ በታያት ጊዜ ሁሉ ልጇን የማስወገድ ሙሉ መብት አላት⁵⁷።

የ1857 ዓ.ም ሕግ	የ1973 ዓ.ም ሕግ
ባርነት ሕጋዊ ነው	ውርጃ ሕጋዊ ነው
ባሮች ሰዎች አይደሉም	ያልተወለዱ ሕፃናት ሰዎች አይደሉም
ባሮች የጌቶቻቸው ንብረት ናቸው	ያልተወለዱ ሕፃናት የእናቶቻቸው ንብረት ናቸው
የባሪያን ንግድ የሚቃወሙ ሰዎች የባሪያ አሳዳሪዎችን መጫን የለባቸውም	ውርጃን የሚቃወሙ ሰዎች ውርጃ የምታካሂድን እናት ወይም ግለሰብ መጫን የለባቸውም

ከሥልጣኔ ጣራ በላይ ነች የምትባለው አሜሪካ፣ ባሮችን በተመለከተ በ1857 ዓ.ም ያወጣችው ሕግ ልክ እንዳልሆነ ሁሉ፣ ውርጃን በተመለከተ 1973 ዓ.ም ያወጣችውም ሕግ ስሕተት ነው። ምክንያቱም፡— (1) በእናቱ ማሕፀን ያለው ፅንሰ ሙሉ ለሙሉ ሰው ነው። (2) ውርጃ የነፍስ ማጥፋት ወንጀል ነው። እናቲቱን መግደል ወንጀል እንደ ሆነ ሁሉ፣ ሕፃኑንም መግደል ወንጀል ነው።

የመጀመሪያውን ሕግ ካረቀቁት ሰዎች መካከል ሁለቱ ሕጉን በጽኑ ሲቃወሙ ሰባቱ ደግሞ ደግፈዋል። ነገር ግን በድምፅ ብልጫ ሕጉ ጸድቆ ይሠራበት ነበር። ውርጃንም አስመልክቶ የወጣው ሕግ ያለፈው፣ ሰባት ለሁለት ነው። ነገር ግን ሁል ጊዜ እውነት የሚገኘው ብልጫ ባለው ድምፅ በኩል ነው ብሎ ማሰብ ቂልነት ነው። እውነት የመሆን ጉዳይ የድምፅ ብልጫ ጉዳይ አይደለም። የሠለጠኑ አገሮች ስሕተትን በእልልታና በሆታ ተቀበሉ ማለት ስሕተት ወደ እውነት ተቀየረ ማለት አይደለም። ስሕተት በማናቸውም ቦታ፣ ለማንኛውም ሰውና በየትኛውም ሰዓት ስሕተት ነው።

እንደ ጌርጌሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር 2001 ዓ.ም ላይ በፀረ ባርነትና በፀረ ዘረኝነት ላይ በደርባን በተካሄደው ዓለም ዐቀፋዊ ስብሰባ፣ አሜሪካንን ጨምሮ ምዕራባውያን

⁵⁷ . Norman Geisler and Frank Turek. *Legislating Morality*, 154-156.

አገሮች ሲያካሂዱት በነበረው የባሪያ ንግድ ላይ፣ በይፋ መጸጸታቸውን ገልጸዋል። በወርሱ ሐምሌ 2003 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ፣ ፕሬዝዳንት ቡሽ በተወሰኑ የአፍሪካ አገሮች የሚያደርጉትን ጉብኝት በጀመሩበት በሴኔጋል የወደብ ከተማ (ባሮች ወደ አሜሪካና አውሮፓ ይጋዙባት የነበረች የወደብ ከተማ ነች)፣ የአሜሪካንን ሕዝብ ወክለው በይፋ ይቅርታ የጠየቁት አሜሪካ በዚያን ወቅት በባሮች ላይ በነበራት አቋም ነው። ታሪክ ራሱን ይደግማል እንዲሉ፣ ከባሪያ ንግድ ጋር በተመሳሳይ መንገድ ተመሳሳይ ቃል በመጠቀም አሜሪካኖቹ ያጸደቁት ውርጃ፣ ዛሬ ሕጉን ለመቀየር ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። እነርሱ ከስሕተታችን መታረም አለብን በሚሉበት ጊዜ፣ እኛ ደግሞ፣ “ስለሠለጠናችሁ በነገር ሁሉ እናንተን መምሰል ይገባናል” ማለታችን አሳዛኝ ነው።

መፍትሔ፡— ውርጃ ችግርን ያስወግዳል

5. “ውርጃ ለማይፈለጉ፣ አካለ ስንኩል ለሆኑ እንዲሁም ድክነት ለሚጠብቃቸው ልጆች ተገቢ ነው!”

ውርጃን ለመደገፍ ሲባል ብቻ የሚቀርበው ይህ ዐይነቱ አነጋገር፣ ፅንሱ ሰው ነው የሚለውን እውነት ያላገናዘበ ነው። የፅንሱ አለመፈለግ የፅንሱን ሰው መሆን አይቃረንም። በሌላ አገላለጽ ፅንሱ አይፈለግም ማለት፣ ሰው አይደለም ማለት አይደለም። ዛሬ በዓለማችን፣ “አትፈለጉም” የተባሉ ሕፃናትም ሆኑ ወጣቶች አሉ። ያልተወለደው ሕፃን ስለማይፈለግ ወይም አካለ ስንኩል ስለሆነ ወይም ደግሞ ድክነት ስለሚጠብቀው ይገደል የሚባል ከሆነ፣ የተወለዱ ነገር ግን የማይፈለጉ ወይም አካለ ስንኩል የሆኑ ወይም ደግሞ በድክነት ውስጥ ያሉ ልጆች ይገደሉ ያልተባለው ለምንድን ነው? ይህን ምክንያት አድርገን ያልተወለደውን ሕፃን መግደል እንደ ምሕረት የሚታይ ከሆነ፣ በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ የተወለዱ ሕፃናትን ጊዜ ሳናጠፋ ግድያ መጀመር አለብን ማለት ነው።

ይህን መሰል ነገር በፍጹም አናደርግም፤ ምክንያቱም ይህ ዐይነቱ እኩይ ተግባር ግብረገባዊ ሕግጋትን በጽኑ ይቃወማልና ነው። ለሕዝባችን ችግር ግድያ በምንም መልኩ በፍጹም መፍትሔ ሊሆን አይችልም። ምናልባት ውርጃ ከላይ ያየናቸውን ዐረፍተ ነገሮች ያህል የማያስደነግጠን፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ውርጃዎች በስውር ስለሚካሄዱ ብቻ ነው። ድርጊቱ ከማጀት ወጥቶ በአደባባይ ቢከወን ኖሮ፣ ሕዝባችን ጸያፍነቱንና አሠቃቂነቱን በጉልህ ስለሚረዳ፣ በነቂስ አደባባይ ወጥቶ የድርጊቱን እኩይነት እንደ አንድ ሰው በአንድ ድምፅ በኩነው ነበር።

የነገሩን አሠቃቂነትና አሳዛኝነት በከፊል ሊያመላክት የሚችል አንድ አስረጅ በዚህ ረገድ መጥቀሱ የግብሩን እኩይነት በተወሰነ ደረጃ ያጋልጠዋል የሚል እምነት አለን። ውርጃ ሊካሄድበት ያለው ሽል ከሦስት ወር በላይ ከሆነው፣ የሚያስወጣው መድኃኒት ይሰጠውና እንዲወጣ ይደረጋል። አንዳንዴ በዚህ መድኃኒት⁵⁸ አማካይነት ልጁ እያለቀሰ ከማሕፀን ሊወጣ ይችላል። ይህን ጊዜ አዋላጅ ነርሷ የሕፃኑን አፍ እና አፍንጫ

⁵⁸ ይህ “prostaglandins Abortion and saline abortion” ይባላል።

በፍጥነት አፍና እንድትገድለው ይደረጋል፤ እንደዚህ የሚደረግበት ዋነኛ ምክንያት፤ እናቲቱ የሕፃኑን ለቅሶ ሰምታ ልቧ እንዳይወክ ነው።⁵⁹።

የሕፃኑ ሰውነት ማንኪያ በሚመስለው የማስወረጃ መሣሪያ (curette) እየተቈራረጠ እንዲወጣ በሚደረግበት ጊዜ፤ ሕፃኑ ባዕድ ነገር ስለመጣበት የማስወረጃ መሣሪያውን ይሸሻል። ውርጃው በዚህ መልክ በሚካሄድበት ጊዜ የሐኪሙ ረዳቶች በማሕፀኑ ውስጥ የቀረ የሕፃኑ የሰውነት ክፍል ያለመኖሩን የማረጋገጥ ኅላፊነት አለባቸው።⁶⁰። ሽሉ ሦስት ወር ሳይሞላው የአካል ብልቶችን ሁሉ ስለሚያበቅል፤ ብዙውን ጊዜ የሚካሄዱት ውርጃዎች የአካል ብልቶችን እየቈራረጡ በማውጣት የሚካሄዱ ናቸው፤ (“ዕድገት ፅንሰ” የሚለውን ክፍል ይመለከታል)።

6. “ውርጃ አስፈላጊ ያልሆነን የሕዝብ ቀላጥር ይቀንሳል!”

ይህ የውርጃ ደጋፊዎች ኢኮኖሚክስ አነጋገር ነው። አንደኛ፤ ግድያ የሕዝብን ቀላጥር ለመቀነስ በፍጹም መፍትሔ ሊሆን አይችልም። ሕዝብን እየገደለን የሕዝብን ቀላጥር ለመቀነስ እንዴት እንሞክራለን? ሁለተኛ፤ ከተሞች ብዙ ሕዝብ ይኖሩባቸዋል ማለት፤ ዓለማችን በሕዝብ ቀላጥር ተጨናንቃለች ማለት አይደለም። ይህን በተመለከተ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን ይፋ የሚያደርጋቸውን ዘገባዎች መመልከቱ ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል። በአገራችን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚነት የታየው ረሀብ መሠረቱ ፖለቲካ እንጂ፤ የሕዝብ ቀላጥር መጨመር ያለ መሆኑን ስመ ጥር የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ሊቃውንት የሚጋሩት እውነት ነው። የሕዝባችን ቀላጥር ቢያንስ የቻይናን ያህል አይሆንም። ቻይና በዓለማችን ከሚገኙት ገናና አገሮች ተርታ የተሰለፈችው፤ የዓለማችን አንድ አምስተኛ የሚሆነውን ሕዝቧን አብልታና አጠጥታ ነው። ከ1961 ዓ.ም ጀምሮ የዓለማችን የምግብ አቅርቦት ከሕዝብ ቀላጥር በሁለት ዕጥፍ እያደገ እንደ መጣ ጥናቶች ያስረዳሉ።⁶¹ ሦስተኛ፤ እንደ አውሮፓና አሜሪካ ባሉ አገሮች የሕዝብ ቀላጥር በ0.2 እየቀነሰ እንደ መጣ መረጃዎች ይገልጻሉ።⁶² ይህ እውነት ብዙ አገሮች ሕዝባቸው ሳይሰደድ በመጥፋት ላይ እንደሚገኝ የሚገልጽ ነው።

ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች፤ “የሕዝብን ቀላጥር ለመቀነስ ግድያ መፍትሔ ነው” የሚሉ ከሆነ፤ ግድያው በእነርሱም ተግባራዊ እንዲሆን ፈቃደኞች ናቸውን? እንዲያውም የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር ውርጃ፤ “ዘላቂ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጠቀሜታው...እጅግ የላቀ መሆኑን”⁶³ አረጋግጫለሁ እንዲሁም፤ “ሕጋቸውን ለማላላት ዝግጁ ባልሆኑ በርካታ የዓለማችን አገሮች ውርጃ ትልቅ የማኅበራዊና የኢኮኖሚ ችግር ነው”⁶⁴ ባይ ነው። ሰው እየገደለ፤ “ዘላቂ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጠቀሜታ

⁵⁹ Henok Gebre Heywet (MD), “Legal Abortion and Its Complications” (Germany: University of Leipzig, 1990). Unpublished Postgraduate Thesis.

⁶⁰ ዝኒ ከማሁ።

⁶¹ Beckwith and Geisler, 114.

⁶² Geisler and Turek, 164.

⁶³ ፅንሰን ስለማቋረጥ የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር አቋም መቢያ ጋዜጣ (ሰኔ 19 ቀን 1995 ዓ.ም) ገጽ 14።

⁶⁴ ዶ/ር ፌይሩዝ ሱሩር፤ ጌሽን ጋዜጣ (ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም)።

ማምጣት” የሚለው ይህ የማኅበሩ አነጋገር፣ ምን ዓይነት የምጣኔ ሀብትና የማኅበራዊ ሳይንስ አስተምህሮ ነው? እንግዲያው ዐቅም አልባ የሆኑትን በማሕፀን ያሉ ሕፃናት በመጨፍጨፍ፣ “ችግሩን” እናቃል (የሕዝብ ቀፋጥር መጨመር እንደ ችግር የሚታይ እንኳ ቢሆን እንዲሁም ውርጃ “ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ” እንደሚያመጣ ብንቀበል እንኳ ማለታችን ነው) የሚለው ዐዋጅ፣ ከሂትለር የጭፍጨፋ ፖሊሲ በምን ሊለይ ይችላል?

፭. “ውርጃ ልጆች ሊገጥማቸው የሚችለውን መጻኢ ሥቃይ ያስወግዳል!”

አንድ ወላጅ ልጁን በአሠቃቂ መንገድ ደብድቦ ቢገድለው፣ ልጁ ተሠቃይቶ ሞተ አይሉምን? እንግዲያው ውርጃ ሥቃይ ብቻ ሳይሆን ግድያ ነው። ፅንሱ ወደ ፊት ምናልባት ሥቃይ ሊገጥመው ስለሚችል ከሾድ ሳይወጣ ገድዬው ሊመጣ ከሚችለው ሥቃይ ላሳርፈው/ልገላግለው ማለት፣ ጤናማ አእምሮ ላለው ሰብአዊ ፍጡር ምን ማለት ነው?

ከዚህ ርእሰ ጉዳይ ጋር ተዛማጅነት ያለውን አንድ እውነተኛ ታሪክ በአስረጅነት እናቅርብ፣ እናት እጅግ በጠና ታማለች፤ በሽጲ ደግሞ ፅንሰ አለ። የቤቱ አባወራ አሳዛኝ በሆነ የአባላዘር በሽታ እየማቀቀ ነው። እነዚህ ባልና ሚስቶች ሦስት ልጆች አሏቸው። አንደኛው ዐይነ ስውር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ መስማት የተሳነው ነው። የቤቱ የመጨረሻ ልጅ በሳንባ ምች በሽታ ክፉኛ ተመቶ ለሞት ያጣጥራል። የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ ቤተሰብ ገና በጨቅላነት ልጆች ሞተውባቸዋል። ታዲያ ይህኛ እናት በሽጲ ያለውን ፅንሰ ማስወረዳ የተሻለ አማራጭ ሊሆን አይችልምን? መልስዎ “እንዴታ! ታስወርድ እንጂ” የሚል ከሆነ፣ ታላቁ የዓለማችን የሙዚቃ ቀማሪ ቤትሐሽን ከዚህ ቤተሰብ ተወልዶ ወደዚህች ምድር ባልመጣ ነበር። የሰዎችን መጻኢ ሕይወት የሚወስነው ልዑል እግዚአብሔር እንጂ የሰው ልጆች አይደሉም። የሰው ልጆች ቀዳማይ ተግባራቸው ከአምላክ የተሰጣቸውን ግብረገባዊ ሕግጋት ተግባራዊ ማድረግ ነው።

፮. “ውርጃ ሕጋዊ ካልሆነ ሴቶች በምስጢር ለማስወረድ በሚያደርጉት ሙከራ፣ ትክክለኛ ባልሆነ መድኅኒት ራሳቸውን ያጠፋሉ!”

ይህ፣ “እናቲቱ ትዳን እንጂ፣ የልጁ ነገር አያሳስብም” እንደ ማለት ነው። ነገር ግን ለምን? ፅንሱም እኮ መቶ በመቶ ሰው ነው። ግድያን ሕጋዊ የምናደርገው ለምንድን ነው? እንደ ፅንሱ አይሁን እንጂ፣ እናቶች በሆስፒታል ውስጥ በሚያካሄዱት ውርጃ እንደ ቅጠል እየረገፉም አይደል እንዴ? የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር በ1994 ዓ.ም ባወጣው ጽሑፍ መሠረት፣ ዛሬ በሕክምናው ዓለም እየተሠራባቸው ያሉት የማስወረጃ ዘዴዎች ሁሉ፣ ለእናቲቱ ሞት ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ፣ እናቲቱን

ለሞት ሊዳርጋት የማይችል አንድም የሕክምና ዘዴ እንደሌለ ይገልጻል⁶⁵። ስለዚህ ውርጃን ሕጋዊ ማድረግ የእናቶችን ሞት ማስወገድ አንችልም። ባይሆን እንደ ጥሩ ዜጋ ለውርጃ ሰብብ ለሆኑት ምክንያቶች መፍትሔ በመፈለግ፣ እናቲቱንም ሆነ ሕፃኑን ከሞት መታደግ ተገቢ ነው።

በኢትዮጵያ ውስጥ ውርጃ ሕጋዊ እንዲሆን አበክረው ከተሟገቱት ድርጅቶች መኻል፣ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር ግንባር ቀደሙን ስፍራ ይይዛል። ማኅበሩ ውርጃን ሕጋዊ ለማድረግ ከሚያቀርባቸው የሙግት ነጥቦች መኻል አንዱ፣ “አሁን በሥራ ላይ ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ፣ ውርጃን ከባድ ወንጀል በማድረግ፣ ሴቶች በተለያዩ ምክንያት ላልተፈለገ እርግዝና በሚጋለጡበት ጊዜ፣ በስውር በሚያካሂዱት የፅንሰ ማስወረድ ተግባር፣ ከፍተኛ አደጋ እየደረሰባቸው ነው”⁶⁶ የሚለው ዋነኛው የመከራከሪያ ነጥብ ነው።

ይህ የማኅበሩ አካሄድ፣ ሳይንስ ስለፅንሱ ያለውን እውነታ እንዲሁም ሕግንና አመክንዮን የሚጻረር አነጋገር ብቻ ሳይሆን፣ ሴት እንቶቻችን ተፈጥሮ/እግዚአብሔር በለገሳቸው ግብረገባዊ ኅላፊነት ላይ እንዲያምፁ የሚያበረታታ ነው።

አሁን ውርጃ በተፈቀደበት ወቅት እንኳ፣ (ውርጃ በማኅበረሰባችን ዘንድ ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት በማግኘት ውጉዝ ተግባር ከመሆን ይልቅ ሠናይ ተግባር ተደርጎ ቢወሰድ እንኳ) ሴት እንቶቻችን የምግባሩን “ሠናይነት” አምነው በይፋ ባለሙያ ዘንድ በመሄድ፣ “በየሥርቻው የሚያካሂዱትን” ውርጃ ያስቀራሉ ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። በሕክምናው ረገድ፣ እናቲቱን ለአደጋ የማያጋልጣት አንዳችም የማስወረጃ መሣሪያ እንደሌለ የኢትዮጵያ የፅንሰና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር ያወጣውን ጽሑፍ በእማኝነት አቅርበናል። ስለዚህ ወደ ሆስፒታል መጡ ማለት ከሞት አመለጡ ማለት አይደለም።

ሌላው ይህ የወይዘሮዋ አነጋገር፣ “በአገራችን በቂ ሆስፒታሎች፣ የጤና ተቋማት፣ የጤና ባለሙያዎች፣ በቂና ዘመናዊ የሆኑ የሕክምና መሣሪያዎች፣ ትክክለኛ የሆኑ በቂ መድኃኒቶች አሉ” የሚለውን የተሳሳተ መረጃ ታሳቢ ያደረገ ነው። በእነዚህ የጤና ተቋማትና የጤና ባለሙያዎች ዕጦት እንደ ወባ ባሉ ሊድኑ በሚችሉ ቀላል በሽታዎች የሚሞቱትን ሰዎች ሴት ይቀራጩባቸው ከማለት ውጪ ምን ለማለት ይቻላል? ይህ እውነት በሆነበት ሁኔታ ውርጃ በመፈቀዱ ብቻ ሴቶች በሙሉ ወደ ተፈቀደለት ሐኪም ሄደው በግላጭ ያስወርዳሉ እንጂ፣ “በየሥርቻው” ለሚካሄድ ውርጃ ሰለባ አይሆኑም የሚለው ድምዳሜ የኢትዮጵያውያንን ባህል (ውርጃን ውጉዝ የሚያደርገው አተያይ)፣ የሕክምናውን ጉዳይ በተመለከተ ያለውን የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ፣ እናቲቱን ለሞትና ለአደጋ የማያጋልጣት አንዳችም የማስወረጃ መሣሪያ ያለመኖሩን፣ (ሐኪም ዘንድ ሄደው እንኳ የተፈራው ሞት ሊገጥማቸው የሚችሉ የእናቶች ቀረጥ በርካታ ነው) እንዲሁም ውርጃ የምታካሂድ እናት ታላቅ የሆነ አካላዊና ሥነ ልቡናዊ ጉዳት ይደርስባታል የሚሉትን እውነታዎች ከግምት ያስገባ አይደለም።

⁶⁵ Proceedings of the Second Annual Conference of the Ethiopian Society of Obstetricians and Gynecologists (ESOG) May 24, 1994, 9-22.
⁶⁶ ታኅሣሥ 6 ቀን 1995 ዓ.ም ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ በሽራተን አዲስ ባካሄደው ወይይት ላይ፣ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ መዐዛ አሸናፊ፣ የሴቶች መብት ሙሉ ለሙሉ እንዳይረጋገጥ ማነቁ ከሆኑት ምክንያቶች መኻል፣ ውርጃ ያለመፈቀዱ ቀዳሚውን ስፍራ እንደሚይዝ፣ በሥልጣን ላይ ላለው የፖለቲካ ፓርቲ ካቀረቡት ጥያቄ የተወሰደ ነው።

ውርጃ በእናቲቱ ላይ ከሚያስከትላቸው የጤናና የሥነ ልቦና ችግሮች መካከል ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው።⁶⁷— (1) እናቲቱ ብዙ ደም ይፈሳታል። ይህ ሁኔታ ደግሞ የሞት አደጋ ሊያስከትል ይችላል። (2) የመራቢያ ብልቶች ሊበሱ ይችላሉ። በዚህም ምክንያት ሞት ሊከተል ይችላል። (3) የመራቢያ አካሎች ሊመረዙ (infection) ይችላሉ። (4) ይህም ሁኔታ ለሞት ሊዳርግ ይችላል። በመራቢያ አካሎች ላይ ዘላቂ የሆነ ሕመም (chronic pelvic pain) ሊከሰት ይችላል። (5) መካኒካል ሊከሰት ይችላል። (6) ኤች. አይ. ቪ/ኤድስና የተለያዩ የአባለዘር በሽታዎች ለከሰቱ ይችላሉ። (7) ውርጃ ያካሂደች እናት ለከፍተኛ ሐዘንና ጸጸት ስለምትጋለጥ፣ ለከፋ የአእምሮ መታወክ ሊደርስባት አልያም የዕድሜ ልክ ጸጸት ልትሞገሳት ትችላለች። ከዚህ ሁኔታ የተነሣ ደግሞ (ስለሞተው ሕፃን ማሰቧና መጸጸቷ) የእንቅልፍ ዕጦትና ቅዠት ሊያጋጥማት ይችላል። በተለያዩ አገሮች የተካሄዱ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ይህ ሁኔታ እናቲቱን ለተለያዩ ችግሮች ስለሚያጋልጣት ራሷን እስከ ማጥፋት ሊዘልቅ የሚችል ድባቄ (depression) ሊያመጣባት እንደሚችል ይገልጻሉ። በተጨማሪም እናቲቱ ለጡት ካንሰር እንዲሁም በአካል ሞት ሊፈስና ሞት ሊያስከትል ለሚችል ችግር ልትጋለጥ ትችላለች። የኢትዮጵያ የዕንስና የማሕፀን ባለሙያዎች ማኅበር ፕሬዚዴንት ራሳቸው፣ “ዕንስ ማቋረጥ ሕጋዊም ይሁን ሕገ ወጥ፣ የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት። የሥነ ልቦናና የጤና ቀውስ ወዘተ...ያስከትላል። በውርጃ የሚገኝ ደስታ የለም”⁶⁸ የሚለው አነጋገራቸው ይህን ጉዳይ ታሳቢ ያደረገ እንደ ሆነ መገመት ይቻላል።

9. “አንዳንድ ሴቶች ተገደው ስለሚደፈሩ ወይም ከቅርብ ዘመዶቻቸው ስለሚያረግዙ ውርጃ ሕጋዊ መሆን አለበት!”

ከዚህ ርዕስ ጉዳይ በመነሣት፣ ውርጃ ሕጋዊ ይሁን ወይስ አይሁን የሚለውን ከማየታችን በፊት፣ ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች ይህንን ርዕስ ለምን እንዳቀረቡ በአጭሩ እንመልከት።

የውርጃ ደጋፊዎች ይህን ርዕስ ጉዳይ ያቀረቡት ተገደው ለሚደፈሩና ከቅርብ ዘመዶቻቸው ለሚያረግዙ ሰዎች ገደባቸው ነው ወይስ ይህን መሰል ጠንካራ ርዕስ በማንሣት ውርጃን ሕጋዊ ለማድረግ? ይህን ጥያቄ ለመመለስ የውርጃ ደጋፊዎችን የሚከተለውን ጥያቄ ብቻ መጠየቅ በቂ ነው፣ “ውርጃ በግዳጅ ለሚደፈሩና ከቅርብ ዘመዶቻቸው ለሚያረግዙ ሰዎች ብቻ ይፈቀድ?” ብዙ የውርጃ ደጋፊዎች ለዚህ ጥያቄ አዎንታዊ መልስ አይሰጡም። ይህ ደግሞ የውርጃ ደጋፊዎች የሰዎችን ጆሮና ልብ በቀላሉ ሊይዝ የሚችለውን ርዕስ ተገን በማድረግ፣ የቆሙለትን ዐላማ ከዳር ማድረስ የሚጠቀሙበት ስልት መሆኑን የሚያጋልጥ እንጂ፣ ተገደው ለሚደፈሩ ወይም ከቅርብ ዘመዶቻቸው ለሚያረግዙ ሰዎች ገደባቸው አይደለም። እንዲያ ባይሆን ኖሮ ተገደው ያልተደፈሩ፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው ያላረገዙ ሰዎች “ያስወርዱ” አይሉም ነበር።

⁶⁷ ውርጃ በእናቲቱ ላይ የሚያስከትለውን የጤናና የሥነ ልቦና ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ዶ/ር ሄኖክ ገብረ ሕይወት በድገረ ምረቃ ትምህርታቸው ወቅት ያቀረቡትን ጥናታዊ ጽሑፍ ይመለከታል። Henok Gebre Heywet (MD), “Legal Abortion and Its Complications” (Germany: University of Leipzig, 1990). Unpublished Postgraduate Thesis.

⁶⁸ ዶ/ር ፌዴራዝ ሱሩር፣ *ኔሽን ጋዜጣ* (ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም.)፣ 9።

ወደ ርእሰ ነገሩ እንመለስ። ተገደው ለሚደፈሩና ከቅርብ ዘመዶቻቸው ለሚያረጋግጡ ሰዎች ውርጃ ሕጋዊ መሆኑን አለበት? ተገዶ መደፈርም ሆነ ከቅርብ ዘመድ ማርገዝ ኢግብረገባዊ ስለሆነ፣ የድርጊቱ ፈጻሚዎች፣ ሕጉ በሚፈቅደው ሁሉ መቀጣት አለባቸው። የእዚህ ወንጀል ሰለባ ለሆነችው እንቶቻችን ፍቅራችንንና ርኅራኄያችንን ዐቅም በፈቀደው ሁሉ ልናሳያቸው ይገባል። በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ይፋ የሆኑ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት፣ የእዚህ ዐይነት ዕጣ ፈንታ ደርሶአቸው ውርጃ የሚያካሂዱ ሰዎች፣ በዓለም አንድ ከመቶ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ዐሥር ከመቶ ናቸው (እንደ ዶ/ር ሄኖክ ያሉ የማሕፀን ሐኪሞች ይህ ቀጥሮ እጅግ ተጋኖአል የሚል አስተያየት አላቸው። አልተጋነነም እንኳ ብንል፣ ይህ ጉዳይ ሕግ ለመለወጥ በቂ ቀጥሮ አይደለም። ሕግ ብዙዎችን ታሳቢ ባደረገ መንገድ ብቻ ነው ሊረቅ የሚችለው)።

እዚህ ላይ እውነትን ያለ አንዳች ፍርሐት ፍልቅቅ አድርገን መናገር ያስፈልገናል። የትዳር አጋሮቻችን ተገደው ቢደፈሩና በዚህ ሰበብ ቢፀንሱ፣ ከሚያድርብን ጥልቅ ሐዘን የተነሣ ቢያንስ ድርጊቱ የተከሠተ ሰሞን ፅንሱን ማስወረድ አለብን የሚል አቋም እንይዝ ይሆናል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ስሜታዊነት ወደ ተሳሳተ ጉዳይ ነው የሚወስደን። እዚህ ላይ ቆም ብለን በአንክሮ ማሰብ የሚያስፈልገን ጉዳይ፣ በድርጊትና በውጤት መካከል ሰፊ ልዩነት መኖሩን ነው። አስጸያፊ የሆኑ ደርጊቶች ውጤታቸው ጸያፍ ላይሆን ይችላል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የድርጊቱ ውጤት በደል አልባ ሕፃን ነው። በግዳጅ የደፈረው ግለሰብ ሕጉ የሚፈቅደውን ሁሉ ቅጣት መቀበል እንዳለበት እሙን ነው። ነገር ግን በደል አልባ የሆነውን ሕፃን በግድያ መቅጣት ፍጹም አግባብነት ያለው አይደለም። በአባቱ ኀጢአት ልጁ የሚቀጣበት ምክንያት ምንድን ነው?

ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች እናቲቱ በመደፈሯ ምክንያት የደረሰባት አካላዊና ስሜታዊ ጉዳት ሳያንስ፣ ልጁን ለዘጠኝ ወር በመሸከም በሥቃይዋ መቆየት የለባትም ባዮች ናቸው⁶⁹። ፅንሰ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በተደረገ ቅጽበት የሚካሄድ ነገር ስላልሆነ፣ የችግሩ ሰለባ የሆነች እናት ፅንሱ እንዳይጀመር የሐኪም ርዳታ ልታገኝ ይገባል። ይህም ለችግሩ ጥሩ መፍትሔ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እናቲቱ ፀንሳ ከሆነ እየተደራደርን ያለነው የሰው ሕይወት ይጥፋ ወይስ አይጥፋ በሚለው ጉዳይ ላይ ነው ማለት ነው። የእናቲቱን አካላዊና ስሜታዊ ሥቃይ ለማርገብ በደል አልባ የሆነውን ሕፃን እንግደል ማለት ፍትሐዊ አይደለም።

ሂትለር አይሁዳውያንን ወደ ሚያጉርበት ስፍራ (Concentration camp) የተወረወሩ ሰዎች፣ ሌሎች አይሁዳውያን የት ቦታ እንዳሉ የሚጠቁሙ ከሆነ፣ ሥቃይ እንደሚቀልላቸው ቃል ይገባላቸው ነበር። ነገር ግን የእነርሱን ሥቃይ ለማቃለል ሌላውን ሰው ወደ ሥቃይና ወደ ሞት ይመጣ ዘንድ፣ ያለበትን ስፍራ መጠቀም ትክክል አይደለም። ብዙውን ጊዜ ኢግብረገባዊ ከሆነው ነገር መራቅ ታላቅ ዋጋ

⁶⁹ ዶ/ር ፌይሩዝ ሱሩር፣ “ያልተፈለገ እርግዝና እስካለ ድረስ፣ ምንም ዐይነት ሕግ ቢኖር ውርጃ ይኖራል። ስለዚህ የጠበቁ ሕጎች ውርጃን አያስቀሩም። የጠበቁ ሕጎች ምናልባት የሚያስቀሩት ደኅንነቱ የተጠበቀ ውርጃን (safe abortion) ነው” ባይ ናቸው። *ኔሽን ጋዜጣ* (ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 1995 ዓ.ም.)፣ 9። ሕግ የሚረቀው አንድ ኅብረተሰብ ሕይወቱን በሰላም እንዳይኖር በሚያደርጉት ችግሮች ላይ ማዕቀብ ለማኖር እንጂ፣ ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ያጠፋዋል በሚል እምነት አይደለም (መቼም ችግሮቹ ሙሉ ለሙሉ ቢወገዱ መልካም ነበር)። “አንድ የተወሰነ ሕግ የታለመለትን ዐላማ መቶ በመቶ አላሳካም” በሚል፣ በሕግ ደረጃ መደንገጉ አስፈላጊ አይደለም ማለት ስሕተት ነው። ሌብነትን የሚያወግዝ ሌቦችንም የሚቀጣ ሕግ ቢኖርም፣ ሌብነትን ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ አልተቻለም። በዚህ ዐይነቱ ሁኔታ ውስጥ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሌብነትን ሙሉ ለሙሉ አላስቀረምና ሕጉ ይነሣ ማለት ስሕተት ነው።

ያስከፍላል። የእናቲቱን ስሜት ለመጠበቅ ከዐቅጧ በላይ በሆነ ሁኔታ ያገኘችውን የአብራኳን ክፋይ መግደል አለባት ማለት ስሕተት ነው።

እጅግ በርካታ የሆኑ መረጃዎች ውርጃ የእናቲቱን ስሜት የመጠበቂያ መፍትሔ ሳይሆን፤ በተቃራኒው በእናቲቱ ላይ የሥነ ልቦናና አካላዊ ሥቃይ እንደሚያስከትል ያስረዳል። ውርጃን ባካሄዱ 252 እናቶች ላይ የተደረገው ጥናት፤ “እናቶችን እጅግ አስቸጋሪ በሆነ የሥነ ልቦና ቀውስ ውስጥ እንደጣላቸው እንዲሁም ችግራቸውን ይበልጥ እንዳወሳሰበውና እንዳገዘፈው”⁷⁰ ያስረዳል። ፕላን ፓረንትሑድ የተባለው የሐኪሞች ማኅበር፤ “ምንም ዓይነት የሥነ ልቦና በሽታ በውርጃ ሊፈወስ አይችልም...”⁷¹ የሚል አቋም አለው (ፕላን ፓረንትሑድ ውርጃን የሚደግፍ ዓለም ዐቀፋዊ ድርጅት መሆኑን ልብ ይሏል)። ውርጃን ያካሄዱ እናቶች፤ በጡት ነቀርሳ (Cancer) የመያዛቸው ዕድል ከሌሎች እናቶች በሰላሳ ከመቶ ይጨምራል⁷²። በአጠቃላይ ተገዶ መደፈርም ሆነ ከቅርብ ዘመድ ማርገዝ ጸያፍ ተግባር ቢሆንም፤ የበደለኝነት ስሜት የሚያሳድረውንና የሕክምናው ውጤት አደገኛ የሆነውን የውርጃ አማራጭ መከተል አደገኛ ነው።

ምናልባት እስከ አሁን ያየናቸው ማስረጃዎች የማያጠግቡት እንኳ ቢሆን፤ ልብ ሊሉት የሚገባዎ ዋነኛው ቀጥታ ነገር፤ ተገደው ስለተደፈሩ ወይም ከቅርብ ዘመዶቻቸው ስላረገዙ ውርጃ የሚያካሂዱ ሰዎች ከመቶ ውስጥ አንድ ወይም ሁለት በአገራችን ደግሞ ዐሥር በመቶ ብቻ መሆናቸውን ነው። ስለዚህ ይህንን ሰብ በማስታከክ ግድያን ሕጋዊ ማድረግ ፍትሐዊ አይደለም። ሕግ የሚረቀው በርካታ ማስረጃዎችንና እውነታዎችን በመመርኮዝ እንጂ፤ ይህን በመሳሰሉ ዐልፎ ዐልፎ የሚከሰቱ ነገሮችን መሠረት አድርጎ አይደለም።

10. “ውርጃን የሚያወግዙ ሰዎች የሚወለዱትን ልጆች ሁሉ በማደጎነት ወስደው ስለማያሳድጉ፤ ውርጃ ሕጋዊ መሆን አለበት!”

በቀጥታ ከውርጃ ጋር የተያያዘ ነጥብ አይደለም። ነገር ግን የውርጃ ተቃዋሚ የሆነን ሰው ለማጥቃት (ለመጻረፍ) የቀረበ ነው። የዚያን ዓይነት አቋም ያለውን ሰው ማጥቃት ማለት፤ አቋሙ ትክክል አይደለም ማለት አይደለም። ይህን ልጅ ማንም በማደጎ ወስዶ የማያሳድገው ከሆነ እገድለዋለሁ ማለት ትክክል አይደለም። እንዲያ ከሆነ ወላጅ አልባ የሆኑትን ሕፃናት ሁሉ መግደል አለብን ማለት ነው።

ውርጃን አስመልክቶ በአንድ ጉባኤ ሞቅ ደመቅ ያለ ውይይት ይካሄዳል። በውርጃ ተቃዋሚዎች የተናደዱ አንዲት ወይዘሮ፤ “በማሕፀኔ ያለውን ልጅ እንድወልድ የምታስገድዱኝ፤ የሚወለደውን ልጅ በማደጎ ትወስዱልኛላችሁ እንዴ?” ሲሉ ውርጃን እየተቃወሙ የሚያስተምሩትን መምህር ይጠይቁታል። መምህሩም ወደ መነጋገሪያው

⁷⁰ Beckwith ፉ1. እንዲሁም Henok Gebre Heywet (MD), “Legal Abortion and Its Complications” (Germany: University of Leipzig, 1990). Unpublished Postgraduate Thesis ይመለከታል።

⁷¹ ዝኒ ከማሁ።

⁷² Journal of Epidemiology and Community Health (Published by the British Association, October 1996). እንዲሁም Henok Gebre Heywet (MD), “Legal Abortion and Its Complications” (Germany: University of Leipzig, 1990). Unpublished Postgraduate Thesis ይመለከታል።

(microphone) ጠጋ በማለት፣ በአሁኑ ወቅት ዐልጋ ላይ፣ በእንቅልፍ ያሉ ሦስት ልጆች አሉኝ፤ ከዚህ ጉባኤ መኻል አንድ ሰው እነዚህን ልጆች በማደግነት የማይወስድልኝ ከሆነ አሁን በቀጥታ ሂጄ እገድላቸዋለሁ ብሎ ጮኸ። የመምህሩና የወይዘሮዋ ጥያቄና መልስ የተጠናቀቀው እዚሁ ላይ ነው።

መምህሩ፣ ችግረኛ ልጆችን በማደግነት ወስዶ የሚያሳድግ ሰው የሚጠፋ ከሆነ (መሳደጉ ተገቢና የሚበረታታ ጉዳይ ቢሆንም)፣ በማደግነት የሚወስዳቸው ያላገኙ ልጆችን እገድላቸዋለሁ እንደማይባለው ሁሉ፣ በማሕፀን ያሉ ልጆችንም የሚያሳድጋቸው ሰው ከጠፋ ይገደሉ ማለት ስሕተት ነው እያሉ መሆኑን ልብ ይሏል።

ያለማወቅ፡— ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ስላሉ፣ ውርጃ ተቀባይነት ማግኘት ይኖርበታል።

11. “ሽሉ እንጭጭ፣ በደንብ ያሳደገና ራሱን የማያውቅ ሰለሆነ ውርጃ መፈቀድ አለበት!”

ፅንሱ ሙሉ ለሙሉ ሰው ስለማይመስል ወይም ሙሉ የሆነ ሰው የሚሠራውን ሥራ ስለማይሠራ፣ እንደ ሙሉ ሰው ጥበቃ አያስፈልገውም የሚለው ይህ ዐይነቱ አነጋገር፣ “ሙሉ የሚመስል ሕይወት ብቻ ነው ጥበቃ የሚያስፈልገው” የሚለውን ነጥብ ታሳቢ ያደረገ ነው። አንድ ሰው ራሱን ስቶ ሆስፒታል ቢገባና ዶክተሩ ይህ ሰው ራሱን ዐውቆ ሕይወቱን በትክክል የሚመራው ከዘጠኝ ወር በኋላ ሰለሆነ ልገድለው ነው ቢል፣ በዶክተሩ ዕቅድ እንስማማለን? እንግዲያው ይህን ነጥብ መሠረት በማድረግ ውርጃን ልንደግፍ እንዴት እንችላለን?

የፅንሱ መጠን፣ ዕድገት እንዲሁም ራሱን ያለማወቁ ጉዳይ የፅንሱን ሰውነት የሚቃረን አይደለም። ትንንሽ ልጆች የትልልቆቹን ያህል ሰው አይደሉም ማለት እንችላለንን? የትልልቆቹን ያህል ራሳቸውን አይረዱም/አያውቁም። ግድያ ግድያ የሚሆነው ራሱን የሚያውቅ ሰው ሲገደል ብቻ ነውን? በእንቅልፍ ላይ ያለ ሰውም እኮ ራሱን አያውቅም።

12. “ውርጃ ፅንሱ ራሱን ችሎ ከማደጉ በፊት ስለሚካሄድ ተቀባይነት ማግኘት አለበት!”

ይህ ምክንያታዊ የሆነ ማስረጃ አይደለም። አንደኛ ፅንሱን ሰው የሚያሰኘው ራሱን ችሎ ማደጉም ሆነ ያለማደጉ አይደለም። ፅንሱ በጊዜያት ውስጥ እየጉለበተ የሚመጣ ቢሆንም፣ ፅንሱ መቶ በመቶ ሰው የሚሆነው በተፀነሰበት ቅጽበት ነው። ኅብረተሰባችን ሰውን ሰው የሚለው በማንነቱ ሳይሆን በሚሠራው ሥራ (ራስን በመቻል) ከሆነ በአደጋ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ሁለተኛ፣ የተወለዱ ሕፃናትንም እንኳ (በዐሥራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙትን ጨምሮ) ብቻቸውን ከተውናቸው በፍጹም ራሳቸውን ችለው ማደግ አይችሉም።

13. “ፅንሱ ሰው ይሁን ወይም አይሁን በትክክል የሚታወቅ ነገር ስለሌለ፣ ውርጃ ተቀባይነት ሊያገኝ ይገባዋል!”

በመሠረቱ ፅንሱ መቶ በመቶ ሰው መሆኑን ሁሉም የሕክምና ማኅበረሰብ በአጽንኦት እንደሚቀበለው (ተአማኒነት ያላቸውን ስመ ጥር የዓለማችን ሳይንቲስቶችን እማኝነት ከላይ በስፋት ማቅረባችንን ልብ ይሏል) እናውቃለን። “ፅንሱ ሰው ነው ወይስ አይደለም በሚለው ጉዳይ ጥርት ያለ መረጃ የለም” በሚል ግድያ ለመፈጸም እንነሣለን? አንድ ምሳሌ ላቅርብ፡— ለአደን ወደ ጫካ ሄደን የኩሽታ ድምፅ እንደ ሰማን የያዝነውን መሣሪያ ተኩሱን እንደኛው ለአደን የወጣውን ሰው ከገደልን በኋላ ይቅርታ እንጠይቃለን? በፍጹም አናደርገውም። ነገር ግን ማንነቱን ካጣራን በኋላ ነው የጠመንጃችንን ቃታ የምንሰበው። እንግዲያው እባክዎ በማሕፀን ያለው ሽል ሰው ይሁን ወይም አይሁን በትክክል ካላረጋገጡ ቃታዎን አይሳቡ!

አንጻራዊነት፡— ውርጃ ትክክል የማይሆነው ትክክል አይደለም ብለን ካሰብህ ብቻ ነው።

አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እውነት ለማንኛውም ሰው፣ በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ቦታ እውነት እንደ ሆነ እንጂ ከሰው ሰው፣ ከጊዜ ጊዜ፣ ከቦታ ቦታ ይለዋወጣል የሚል እምነት የለውም። እውነት ፍጹም እንጂ አንጻራዊ አይደለችም። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ደግሞ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉ ሰዎች የአንጻራዊነትን አስተሳሰብ ሲያራምዱ ይስተዋላል⁷³። ከውርጃ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን የአንጻራዊነት እሳቦቶችን በተወሰነ ደረጃ እንመልከት።

14. “አንተ ውርጃን የማትደግፍ ከሆንህ ውርጃን አታካሂድ!”

አንድ ሰው ሌላውን እስካልጉዳ ድረስ በራሱ ላይ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል፣ የሚለውን እሳቦት ተገን ያደረገ አነጋገር ነው። ርእሰ ጉዳዩ ብዙ የሚያወያይ ቢሆንም እንኳ ውርጃን በተመለከተ ግን እንዲህ ማለት በፍጹም አይቻልም። ሰውን እየገደለ፣ “ሌላውን እስካልጉዳሁ ድረስ” ማለት እንዴት ይቻላል?

15. “እኔ በግሌ ውርጃን አልደግፍም፤ ነገር ግን የእኛን ግብረገባዊ ፋይዳ ወይም ሕግጋት በሌላው ላይ መጫን የለብንም!”

ከውርጃ ደጋፊ ፖለቲከኞች ተዘውትሮ የሚደመጥ አነጋገር ነው። ሽረ ለመሆኑ ከእዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነውን አመክንዮ (Logic) በመጠቀም፣ “እኔ በግሌ የሁለት ዓመት ሕፃን ልጄን መግደል አልደግፍም፤ ነገር ግን አንተ የሁለት ዓመት ሕፃን ልጄን መግደል የምትፈልግ ከሆነ ትችላለህ” ወይም “እኔ በግሌ አስገድዶ መድፈርን እቃወማለሁ፤ ነገር ግን አንተ አስገድደህ መድፈር የምትፈልግ ከሆነ መብትህ ነው”

⁷³ በግብረገባዊ አንጻራዊነት ላይ ሰፊ ማብራሪያ ከፈለጉ፣ ተስፋዬ ሮበል፣ የሥነ ምግባር መርሐ፣ ተስፋ ዐቃብያና ክርስትና ማኅበር፣ 1995 ዓ.ም ይመለከታል።

ማለት” ይቻላል? ግድያ ትክክል የማይሆነው እርስዎ ስለተቃወሙት ሳይሆን፤ ከግብረገባዊ ሕግጋት ጋር ስለሚቃረን ነው። እርስዎ በግሎት ውርጃን የሚደግፉም ሆነ የሚቃወሙ ቢሆኑ፤ ውርጃን ስሕተት ከመሆን የሚዋጀው አንዳችም ነገር የለም።

ሰዎች የተሳሳተውን ነገር እንዲያደርጉ ካልከለከልናቸው፤ መጥፎውን ነገር እንዲተገብሩ ደግፈናቸዋል ማለት ነው። ውርጃን አስመልክቶ የችግሩ ቀጥተኛ ተጠቂ ልጁ ቢሆንም፤ እናትየውም የችግሩ አካላዊና ሥነ ልቡናዊ ሰለባ ነች። እንደ እናቲቱ ባይሆንም አባትየውም የአብራሁን ክፋይ በማጣት ችግሩን ይጋራዋል።

16. “የአንተን ግብረገባዊ ሕግጋት በእኔ ላይ ልትጭን አይገባህም፤ ስለዚህ ውርጃን ሕጋዊ ልናደርግ ይገባል!”

በመሠረቱ ውርጃን የሚቃወሙ ሰዎች እናቲቱ እርግዝናዋን እንዳታቋርጥ የሚያስገድዱ ሲሆን፤ ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች ደግሞ ልጁ እንዲገደል የሚያስገድዱ ናቸው። ስለዚህም ሁለቱም ጉራዎች ይስማማናል የሚሉትን ግብረገባዊ ፋይዳ በሌላው ላይ መጫን የሚፈልጉት። ስለዚህ፤ “የአንተን ግብረገባዊ ሕግጋት በእኔ ላይ ልትጭን አይገባህም” የሚለው ግለሰብ ራሱ የእርሱን ሕግጋት በሌላው ላይ እየጫነ ነው። ልንጠይቀው የሚገባን ጥያቄ ሕግጋቱ ለምን ተጫነብኝ የሚለው ሳይሆን፤ የተጫነብኝ ሕግ ምክንያታዊ ነው? ፍጹማዊ የሆነ ግብረገባዊ ሕግ ነው ወይ? የሚለው ጥያቄ ነው።

ውርጃን ለመከላከል ወይም ለመቀነስ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች

“ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ” የሚለው የአባቶች አነጋገር፤ አንድ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ችግሩ እንዳይከሰት የተቻለንን ሁሉ መጣር እንዳለብን የሚያስገነዝብን ነው። እስካሁን ያየናቸው መረጃዎችና ሙግቶች ውርጃ እጅግ ውጉዝ ተግባር እንደ ሆነ የሚያሳዩ ናቸው። አላስፋላጊ ለሆነ እርግዝና ተዳርገን ውርጃን እንደ መፍትሔ ከመውሰድ ይልቅ፤ እርግዝና እንዳይከሰት የተቻለንን ሁሉ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። በተለይ መንግሥት የሕዝብ መሪ እንደ መሆኑ መጠን፤ ያልተፈለጉ እርግዝናዎች እንዳይካሄዱ ቢያንስ የሚከተሉትን የቤት ሥራዎች መሥራት ይኖርበታል። እኛ እንደ ሕዝብና እንደ መንግሥት የተጣለብንን ኅላፊነት ስናከናውን በኅንዝላልነት ለሚፈጠረው ሕይወት በደል አልባ የሆኑት፤ ግራና ቀኛቸውን የማያውቁት በማሕፀን ያሉ ሕፃናት ይገደሉ ብሎ መፍረድ ተገቢ አይደለም።

1. ሕገ ወጥ ፊዲዮና ሲኒማ ቤቶችን መዝጋት። ሕጋዊ የሆኑትም ቢሆኑ የወሲብ ቪዲዮዎችንና ፊልሞችን እንዳያሳዩ እንዲሁም ለአንዳንድ የፈቅር ፊልሞች የዕድሜ ገደብ እንዲያበጁ ማድረግ።
2. የአልኮል መጠጦች (ለምሳሌ ከ10-20 ዓመት) በተወሰኑ የዕድሜ ክልል ለሚገኙ ሕፃናትና ወጣቶች እንዳይሸጡ ማገድ።
3. ሆቴሎችና ቡና ቤቶች ለተቃራኒ ጾታዎች የሚያከራዩአቸው የመኝታ ቤቶች የዕድሜ ክልል እንዲያበጁ ማድረግ።
4. ሕዝቡ በተለይ ወጣቱ የአደንዛዥ ዕዎች ሱሰኛ እንዳይሆን እንዲሁም አደንዛዥ ዕዎችን በሚያመርቱ፤ በሚያዘዋውሩና በሚሸጡ ሰዎች ላይ ጥብቅ ቀጥጥር ማድረግ። ሕጉን ተላልፈው በሚገኙት ላይ ጥብቅ ጠበቅ ያለ ቅጣት መጣል።

5. ሕዝባችን የወሊድ መቁጣጠሪያ መንገዶችን እንዲያውቅና እንዲጠቀም ማስተማር። መድኃኒቶቻችንም በአስፈላጊው መጠን ማቅረብ።

በዚህ ረገድ የተሠራውና እየተሠራ ያለው ሥራ እጅግ ደካማ መሆኑን በየለያዩ ጊዜያት ይፋ የተደረጉ ጥናቶች ያስረዳሉ። ለምሳሌ በጉርጌሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2000 ዓ.ም ላይ የኢትዮጵያ ስቲቲስቲክስ ባለሥልጣን ያሠራጨው በራሪ ጽሑፍ፣ ኢትዮጵያውያን የወሊድ መቁጣጠሪያ መንገዶችን አይጠቀሙም ወደሚለው ድምዳሜ ሊያደርስ ጥቂት የቀረው ነው ቢባል አንዳችም ገነት ሆነ እብለት የለበትም። ለምሳሌ ጋብቻ ከመሠረቱ ጣምራዎች መካከል የወሊድ መቁጣጠሪያ መንገዶችን የሚያውቁ ሰማኒያ ስድስት ከመቶ ቢሆኑም፣ የወሊድ መቁጣጠሪያ የሚጠቀሙ ግን ስምንት ከመቶ ብቻ ናቸው። ይህ ማለት ዘጠና ሁለት ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች የወሊድ መቁጣጠሪያ አይጠቀሙም ማለት ነው። ስለ ዘመናዊው የወሊድ መቁጣጠሪያ ዘዴ የሚያውቁ ሰማንያ አምስት ከመቶ ሲሆኑ፣ ዘዴውን የሚጠቀሙበት ግን ስድስት ከመቶ ብቻ ናቸው። ለወሊድ መቁጣጠሪያነት ብቻ ሳይሆን ለኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከያነት ከመታቀብና ከመወሰን ቀጥሎ በሦስተኛ አማራጭነት እየቀረበ ስላለው ኮንዶም እንኳ የሚያውቀው ሕዝብ ሃያ ዘጠኝ ከመቶ ብቻ ነው። ዶንዶምን እየተጠቀመበት ያለው ሕዝብ 0.3% ብቻ ነው። ይህ ማለት ኮንዶምን መጠቀም ከነበረበት ሰው መኻል ኮንዶምን የማይጠቀመው 99.7% ያህል ነው። ይህ ዘገባ ከወሊድ ቀላጥጥር ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ሥራዎች የሚሠሩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እጅግ ብዙ ሥራ መሥራት እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው።

6. ጭፈራ ቤቶችንና የምሽት ዳንስ ቤቶች በተወሰነ የዕድሜ ክልል ለሚገኙ ልጆችና ወጣቶች ክፍት እንዳይሆኑ ደንቦችን ማውጣት። በተለይ በመዲናችን ውስጥ አሉ ስለሚባሉት ተቃራኒ ጾታዎች ዕርቃነ ሥጋ የሚደንስባቸው ዳንስ ቤቶች ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጉ ዐዋጅ ማውጣት፣ መዘጋታቸውንም ማረጋገጥ።

7. ወጣቱ የሚዘናናባቸውን የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎችንና ቤተ መጻሕፍት እንዲስፋፉ ማድረግ።

8. አስገድደው በሚደፍሩ ሰዎች ላይ ጠንካራ ቅጣት መጣል። እንዲሁም ቅጣቱ እንዳለ ሆኖ የተወለደውን ልጅ እንዲያሳድጉ የሚስገድድ ሕግ እንዲወጣ ማድረግ።

9. ለኅብረተሰቡ በተለይ ደግሞ የችግሩ ቀዳማይ ሰለባ ነው ለሚባለው የኅብረተሰብ ክፍል፣ ተከታታይ የሆነና ሳይንሳዊ መሠረት ያለው ትምህርት መስጠት። ሴት እናቶቻችን የወሲብ ጥቃት እንዳይደርስባቸው እንዲሁም ጥቃት በሚደርስባቸው ጊዜ ያለአንዳች ሐፍረትና መሸማቀቅ ወንጀለኞቹን ሕግ ፊት እንዲያቀርቡ ማስተማር እንዲሁም እንዲህ ዐይነቱን ወንጀል የሚመለከቱ ፍርድ ቤቶችን በበቂ መጠንና በአስፈላጊው ጥራት ማደራጀት።

10. ልጆችን በማደግነት (በጉዲፈቻ) ወስዶ የሚያሳድገው ባህላችን የሚበረታታበትን መንገድ ማበጀት።

11. የሥነ ምግባን ትምህርት በየደረጃው ለሚገኙ የትምህርት ተቋማት ጥራቱንና ሳይንሳዊነቱን በጠበቀ መልኩ ማስተማር

ዛሬ ያልተወለዱ፣ በማሕፀን ወስጥ ያሉ ሕፃናትን ችግርን ለማስወገድ በሚል ሰብ በምንገድላቸው ከሆነ፣ ነገ እንቀሳቃሳዎቻችንን በተመሳሳይ ችግሮችን ለማስወገድ ሲባል

እንግዳላቸው የማንልበት እንዳችሁ ሕጋዊ፣ አመክንዮአዊ፣ ሳይንሳዊና ሥነ ምግባራዊ መሠረት ሊኖረን አይችልም። ዛሬ ያፈረሰነውን መሠረት ነገ ከየት ልናመጣው እንችላለን? ውርጃን በተመለከተ የተደነገገው ሕግ ዛሬ በማሕፀን ያሉትን ሕፃናት፣ ነገ የተወለዱትን ሕፃናት ከነገ በስተቀር ደግሞ ውርጃን የደነገጉትን ሰዎች ሕይወት መጠየቁ አይቀሬ ነው። የአንዱ ሕይወት ይጥፋ ብለን የሌላው ሕይወት ይትረፍ የምንልበት አንዳችሁ መሠረት አይኖርምና።

ማጠቃለያ

ላልተወለዱ ሕፃናት ከእናቶቻቸው ማሕፀን የተሻለ ምቹ መኖሪያ ከወዴት ሊገኝ ይችላል? እንኳንስ ያልተወለዱትን ሕፃናት ይቅርና የተወለዱትን ልጆች ሊመጣ ካለው አደጋ ለመታደግ ወደ ጉዳቸው እንክተት የሚሉትን እናቶች እንዴት እንዘነጋቸዋለን? ላልተወለዱት ሕፃናት እንዲመች ተደርጎ የተፈጠረውንስ ስፍራ እንዴት ወደ መካነ መቃብር እንቀይረዋለን? ግራና ቀኛቸውን የማያውቁትን ሕፃናት በእናቶች፣ በወላጆች፣ በጎብረተሰቡ ወዘተ ጠንካራ ጥበቃ ሊደረግላቸው እንዲሁም ጥቃት ሲቃጣባቸው አፍ ሆነን ልንከራከርላቸው ይገባል። ውርጃን ሕጋዊ ያደረጉ ሰዎች በመልካም ክብካቤ በማሕፀን ዐልፈው ወደዚህች ምድር መምጣታቸውን ዘንግተውት ይሆን? ውርጃ ሕጋዊ ይሁን የሚለው ጉዳይ እኛ በማሕፀን ሳለን ጸድቆ ቢሆን ኖሮ፣ ዛሬ ስንቶቻችን ከመቃብር በታች እንሆን እንደ ነበር መገመት ይቻላል። እኛ የሌሎችን ጥበቃ ተቋዳሾች ሆነን፣ ዛሬ የእኛን ጥበቃና ምሕረት ለሚሹ ልጆች ጥበቃችንን ማንሳታችን ተገቢ አይሆንም። ወላጆች አምላክ የሰጣቸውን ኅላፊነት ወግድ ስላሉ፣ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ መሆናቸው አይቀርም።

ቅዱሳት መጻሕፍት የምግባሬና የአስተሳሰቤ መሠረቶች ናቸው የሚል ሰው፣ በምንም ዐይነት መልኩ ውርጃን ሊደግፍም ሆነ ከውርጃ ጋር ሊተባበር አይችልም። የሰብአዊነትንና የነፍስን ክቡርነት በአምሳያው ከፈጠረን አምላካችን እንጂ፣ ከሕግ ወይም ከማኅበረሰባችን ዕድገትና ብስለት አልተቀበልንምና።

በቅርቡ ውርጃን ያጸደቀው የኢትዮጵያ ሕግ መዳኘት የሚኖርበት፣ ውርጃ ምክንያታዊ ሆኖ ትርጉም ሊሰጥ የሚችልው፣ ፅንሱ ቢሞት አልያም ፅንሱ ሰው ባይሆን ኖሮ ነበር። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ፣ የውርጃን ጉዳይ በስፋት ለመመልከት የሞከርነው፣ ያልተወለደው ሕፃን ሙሉ ለሙሉ ሰው ነው የሚለውን፣ ሳይንሳዊ እውነት መሠረት አድርገን ነው። በዚህ መሠረት ላይ ቆመን፣ ውርጃን ለመደገፍ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች ሁሉ ስንመዝናቸው፣ ሚዛን መሙላት የማይችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን።

ምንም እንኳን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በቅርቡ ውርጃን ቢያጸድቅም ውርጃ ሕገ ወጥ ተግባር የሚሆነው በሚከተሉት መሠረታዊ ምክንያቶች ነው፡— (1) የምንከተለው ግብረገባዊ ሕግጋት፣ በደል አልባ የሆነን ሰው ሕይወት ሆነ በሎ ማጥፋት ኢግብረገባዊ እንደ ሆነ ስለሚያስተምረን፣ (2) ያልተወለደው ሕፃን ከተፀነሰበት ቅጽበት ጀምሮ በደል አልባ የሆነ ሰው ስለሆነ፣ (3) ስለዚህ ውርጃ በደል የሌለባቸውን የንጹሕ ሕፃናት ሕይወት ስለሚቀጥፍ ኢግብረገባዊ ምግባር ነው።

ሰዎች እውነትን ገንዘባቸው እንዲያደርጓት፣ እውነትን በፍቅር ይዘን ልንቀርብ ይገባል። ብዙ የውርጃ ደጋፊዎች፣ በማሕፀን ያለው ልጅ ሰው ነው ወይስ አይደለም በሚለው ርእሰ ጉዳይ ላይ መወያየት አይፈልጉም። ነገረ ግን ሰዎች የተደላደለ ኑሮ ይኖሩ

ዘንድ፣ በደል አልባ የሆኑትን ሕፃናት በምቅት መሠዊያዎቻቸው ላይ ይገድሏቸዋል። ልዑል እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያ ያልተወለዱ ሕፃናትን መብት የምታከብር፣ ግራና ቀኛቸውን የማያውቁትን ሕፃናት በግፍ የማትገድል አገር እንዲያደርጋት ምኞታችንም ሆነ ጸሎታችን ነው። ባልተወለዱ ሕፃናት ላይ በይፋ የተጀመረውን ግድያ እግዚአብሔር ራሱ በኪነ ጥበቡ ያስቁም፤ ለመሪዎቻችንም ሆነ ለሕዝባችን ልቡናን ይስጥ።

ውይይታችንን በእማሆይ ትሪሳ ቃል እናሳርግ፡— “ውርጃ እናቲቱ ፍቅር የምትማርበት ሳይሆን፣ ችግሯን ለመፍታት የራሷን ልጅ እንኳ የምትገድልበት ነው። በውርጃ ለአባትየው የሚተላለፍለት ምልእክት፣ ወደ ዓለም እንዲመጣ ምክንያት ለሆነው ለአብራዱ ክፋይ ቅንጣት ያህል ኀላፊነት የለህም የሚል ነው...ስለዚህ ውርጃ ወደ ተጨማሪ ውርጃ የሚያመራ ነው። ውርጃን የሚቀበል አገር ለሕዝቡ የሚያስተምረው ፍቅርን ሳይሆን፣ የፈለጉትን ነገር ለማሳካት ዐመፅን እንደ አማራጭ መጠቀምን ነው”⁷⁴።

⁷⁴ Geisler and Turek, 177 ከ *The Christian American* (March 1994) ጠቅሰው እንደ ጻፉት። እማሆይ ትሪሳ ይህን ቃል የተናገሩት የካቲት 3 ቀን 1994 ዓ.ም “National Prayer breakfast” ላይ ሲሆን፣ በስብሰባው ላይ ፕሬዝዴንት ክሊንተንና ምክትላቸው የነገሩት ጉር ተገኝተው እንደ ነበር ተጠቅሰዋል።